ROMÂNIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Expunere de motive

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, **pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015** privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, **pentru modificarea și completarea Legii nr. 370/2004** pentru alegerea Președintelui României

Introdus în România în anul 2015, votul prin corespondență reprezintă o modalitate alternativă de exercitare a dreptului de vot, în vederea facilitării accesului cetățenilor români la procesul electoral.

Această procedură de vot a fost aplicată pentru prima dată la alegerile parlamentare din decembrie 2016. Implementarea sa nu a dus însă la obținerea rezultatelor urmărite, care să plaseze votul prin corespondență în categoria soluțiilor eficiente pentru asigurarea unei participări cât mai ridicate la vot. Astfel, doar 8889 de persoane au solicitat să voteze prin corespondență, la biroul electoral competent au ajuns doar 4591 de plicuri conținând opțiunea de vot a alegătorilor, iar aproximativ 11 % dintre aceste plicuri au fost anulate, întrucât certificatul de alegător nu se regăsea separat de buletinul de vot. Cu alte cuvinte, la ultimele alegeri pentru Senat şi Camera Deputaților, doar 0,02% dintre cetățenii români cu drept de vot de la acea dată și-au desemnat reprezentanții în Parlament prin această nouă modalitate de vot. Prin comparație, urna specială a fost folosită de aproximativ 0,32 % dintre românii cu drept de vot.

Chiar dacă cifrele menționate anterior pot fi puse şi pe seama caracterului de noutate al votului prin corespondență, ineficiența acestei proceduri de vot a fost determinată, mai degrabă, de următoarele cauze: restrângerea posibilității de exercitare a dreptului de vot prin utilizarea

serviciilor poştale doar la categoria cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, birocratizarea excesivă la momentul transmiterii cererii prin care alegătorul îşi exprimă intenţia de a vota prin această modalitate, insuficienta şi inexacta informare a alegătorilor cu privire la etapele şi termenele corespunzătoare votului prin corespondenţă, neîncrederea alegătorilor în serviciile poştale din România, la care se adaugă numeroasele lacune şi necorelări din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

În acest context, prin prezenta propunere legislativă ne dorim îmbunătăţirea procedurii de vot prin corespondenţă, astfel încât aceasta să fie o alternativă sigură la votul clasic, să corespundă nevoilor alegătorului român şi să constituie o reală încurajare a participării acestuia la procesul electoral.

Un prim pas este reprezentat de stabilirea tipurilor de alegeri care pot face obiectul votului prin corespondenţă. Conform legislaţiei în vigoare, votul prin corespondenţă se poate aplica doar la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor. Întrucât ultimele alegeri prezidenţiale sunt dovada faptului că alegătorul român prezintă un interes mai mare faţă de acest tip de scrutin, iar problemele apărute în anul 2014 cu votul românilor din afara graniţelor au avut un impact negativ semnificativ asupra încrederii românilor în sistemul electoral, considerăm că se impune extinderea votului prin corespondenţă şi la alegerile pentru Preşedintele României.

Date fiind dificultăţile logistice ce ar putea să apară cu ocazia implementării votului prin corespondenţă la alegerile locale, dar şi recentele discuţii de la nivel european cu privire la crearea unei circumscripţii transnaţionale de deputaţi pentru alegerile europarlamentare, considerăm că nu este oportună, deocamdată, introducerea mecanismului de vot prin corespondenţă la aceste tipuri de alegeri. În ceea ce priveşte scrutinul referendar, acesta se caracterizează prin termene scurte de organizare a referendumului, care fac imposibilă punerea în mişcare a procedurii aferente votului prin corespondenţă. Prin urmare, propunem ca votul prin corespondenţă să fie utilizat doar cu ocazia alegerilor parlamentare şi a celor prezidenţiale.

Un alt aspect important care trebuie modificat în Legea nr. 288/2015 este legat de categoriile de alegători care pot vota prin corespondenţă. În prezent, pot opta pentru transmiterea prin poştă a votului doar cetăţenii români cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, conform legii. Nu numai că votul prin corespondenţă le este permis doar românilor aflaţi peste hotare, dar aceştia trebuie să prezinte şi o dovadă a domiciliului sau a reşedinţei, eliberată de

autoritățile străine. Această condiție este extrem de restrictivă, diminuând foarte mult contribuția pe care procedura de vot prin corespondență o poate avea în dinamica electorală. Deoarece mulți dintre dintre românii aflați la muncă sau la studii în străinătate nu dețin o asemenea dovadă, se estimează că circa 3 milioane de alegători rămân în afara procedurii de vot prin corespondență. Cu alte cuvinte, acest mecanism de vot alternativ nu vine în sprijinul tuturor românilor aflați în străinătate care, totuși, se confruntă cu probleme precum existența unor distanțe considerabile față de secțiile de votare înființate în afara granițelor țării și supraaglomerarea acestor secții în ziua votului.

În același timp, trebuie să ținem cont de faptul că și cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară se pot găsi în situația de a nu avea posibilitatea de a se prezenta personal la secțiile de votare, în ziua alegerilor, din motive obiective, care pot excede uneori cazurilor în care este permisă utilizarea urnei mobile. Chiar dacă Curtea Constituțională a stabilit, prin Decizia nr. 799 din 18 noiembrie 2015,că nu este vorba despre o discriminare între cetățenii români din țară și cei din străinătate, considerăm că reglementarea votului prin corespondență trebuie să se facă în sensul în care ar putea produce mai multe efecte, iar nu mai puține, devenind un mecanism de vot util unei categorii mai largi de populație.

În state precum Spania sau Germania, pot vota prin corespondență și cetățenii aflați în țară. În plus, printr-un comunicat de presă din 13 octombrie 2015, chiar și Autoritatea Electorală Permanentă admitea că „votul prin corespondență poate fi extins și implementat treptat și pentru cetățenii cu drept de vot din țară care din motive obiective nu se pot prezenta la urne în ziua scrutinului, în funcție de deciziile politice și de evaluarea impactului implementării acestui tip de vot alternativ cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2016."

În acest context, propunem redefinirea noțiunii de alegător din Legea nr. 288/2015, astfel încât să poată vota prin corespondență toți cetățenii români cu drept de vot, având domiciliul sau reședința în țară ori în străinătate, conform legii, care au cunoștință de faptul că nu se vor putea prezenta la secția de votare în ziua alegerilor pentru a-și exercita acest drept. Tot în sensul accesibilizării votului prin corespondență, am introdus posibilitatea ca alegătorii cu dizabilități să fie asistați de o persoană majoră, la alegerea lor, pe parcursul exercitării dreptului de vot prin corespondență, inclusiv la ambele tururi de scrutin din cadrul alegerilor prezidențiale, dacă este cazul.

Referitor la documentele care trebuie să însoțească cererea de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea de vot prin corespondență, trebuie făcută o diferențiere între categoriile de alegători.

Astfel, dacă pentru alegătorul cu domiciliul în străinătate se păstrează cerințele din legislația în vigoare, în ceea ce îl privește pe alegătorul cu reședința în străinătate propunem două ipoteze. Pe de o parte, cel care dorește să fie trecut în Registrul electoral cu adresa de reședință din străinătate va transmite către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de reședință o cerere însoțită de o copie a actului de identitate și de o copie a documentului care dovedește dreptul de ședere, eliberat de autoritățile străine. Pe de altă parte, cel care dorește să fie trecut în Registrul electoral cu adresa de domiciliu din România, va transmite o cerere către Autoritatea Electorală Permanentă, la care anexează doar o copie a actului de identitate.

Întâlnim două ipoteze și în ceea ce îi privește pe alegătorii cu domiciliul și, dacă este cazul, cu reședința în România. Alegătorul care dorește să fie înscris în Registrul electoral cu adresa de domiciliu va trimite către Autoritatea Electorală Permanentă o cerere însoțită de o copie de pe actul de identitate, în vreme ce alegătorul care dorește ca înscrierea să se efectueze cu adresa de reședință trebuie să adauge și o copie a dovezii de reședință din România.

Diferențierea realizată între cererile alegătorilor cu ocazia înscrierii în Registrul electoral a opțiunii de vot prin corespondență prezintă o importanță deosebită, mai ales în contextul alegerilor parlamentare, unde există mai multe circumscripții electorale, iar votul alegătorului va putea fi exprimat fie pentru candidați din circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, fie pentru cei din circumscripția electorală corespunzătoare adresei de domiciliu din România, fie pentru candidați din circumscripția electorală corespunzătoare adresei de reședință din România, conform art. 3 alin. (2^1), nou introdus în Legea nr. 288/2015.

Totodată, propunem și o altă modificare legislativă care vizează adresa la care urmează a fi trimisă către alegător documentația aferentă acestui tip alternativ de vot, adică adresa de corespondență, așa cum am definit-o în art. 2 lit. c) din Legea nr. 288/2015. Forma actuală a legii se dovedește a fi lacunară, întrucât nu include și ipoteza în care alegătorul nu se află la adresa de domiciliu sau de reședință și ar dori să primească documentele necesare votului prin corespondență la o altă adresă, indicată de acesta. Pe lângă remedierea acestei situații, prezenta propunere legislativă vine și în sprijinul celor care se vor afla în străinătate în perioada alegerilor, dar nu cunosc, la momentul transmiterii cererii, adresa de corespondență. În acest caz, alegătorul va putea cere ca documentația să fie trimisă la sediul unei misiuni diplomatice sau a unui oficiu consular al României din străinătate, cu obligația de a prelua documentele până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării, pe baza prezentării unui act de identitate. Această opțiune îi este oferită și alegătorului cu domiciliul sau reședința în străinătate care preferă să ridice

documentația de la o misiune diplomatică sau de la un oficiu consular al României din străinătate.

Cererea de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență necesită și ea mici completări, în sensul în care alegătorul va trebui să menționeze adresa de corespondență, precum și numele și prenumele persoanei desemnate pentru a-l asista pe votantul cu dizabilități, dacă este cazul. Mai mult decât atât, trebuie să ținem cont de faptul că, în cazul alegerilor pentru Președintele României, sunt posibile două tururi de scrutin. Astfel, se impune introducerea unor noi reguli în ceea ce privește cererea anterior menționată. Este suficient ca alegătorul să transmită o singură cerere de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență, în care va menționa turul sau tururile de scrutin pentru care intenționează să voteze prin această modalitate. În lipsa acestei mențiuni, se prezumă că cererea este valabilă pentru ambele tururi de scrutin. Deoarece turul al doilea de scrutin este o ficțiune la momentul transmiterii cererii, alegătorul nu poate solicita ca înscrierea în Registrul electoral să fie valabilă doar pentru al doilea tur de scrutin.

Dincolo de forma pe care trebuie să o aibă cererea de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență, este importantă și perioada în care această înscriere poată fi solicitată de către votant. Deoarece mulți alegători vor ști cu siguranță că nu se pot prezenta la secția de votare decât abia după stabilirea datei alegerilor, care corespunde începutului perioadei electorale, considerăm utilă prelungirea cu trei zile a actualei perioade de înscriere menționate în Legea nr. 288/2015. Astfel, perioada de înscriere va fi cuprinsă între data de 1 aprilie a anului în care au loc alegerile parlamentare sau prezidențiale și data expirării unui termen de 5 zile de la începerea perioadei electorale.

De la această regulă am instituit și două excepții, pentru două cazuri particulare care nu sunt luate în calcul de reglementarea în vigoare. Astfel, în cazul în care alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, respectiv alegerile pentru Președintele României, se organizează ca urmare a intervenirii situației prevăzute la art. 89 din Constituția României, republicată, respectiv a situației prevăzute la art. 97 din Constituția României, republicată, alegătorii vor depune cererile de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență în perioada cuprinsă între data dizolvării Parlamentului, respectiv data vacantării funcției de Președinte al României, și data expirării unui termen de 15 zile de la începerea perioadei electorale.

În cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, alegătorii care au transmis cereri de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea de vot prin corespondență nu trebuie să îndeplinească

şi formalităţile prevăzute la art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015. Date fiind schimbările propuse cu privire la categoriile de alegători ce pot vota prin corespondenţă, verificarea cererilor şi înscrierea în Registrul electoral urmează a se realiza nu doar de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, ci şi de către Autoritatea Electorală Permanentă, după caz, prin persoanele autorizate conform legii.

De asemenea, listelor electorale pentru votul prin corespondenţă trebuie să li se dea o nouă formă, după cum ne referim la alegerile parlamentare sau la cele prezidenţiale. În cazul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, listele electorale nu vor mai cuprinde doar o ordonare alfabetică pe state a alegătorilor care urmează să voteze pentru candidaţii din circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, ci şi o ordonare alfabetică pe circumscripţii electorale, ale căror numere vor fi trecute în lista electorală. În cazul alegerilor pentru Preşedintele României, alegătorii înscrişi în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din România vor fi ordonaţi alfabetic pe judeţe, iar alegătorii înscrişi în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate vor fi ordonaţi alfabetic pe state. Lista electorală va cuprinde şi numărul de tururi de scrutin pentru care alegătorul optează să voteze prin corespondenţă.

Conform reglementării actuale, organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor specifice exercitării dreptului de vot prin corespondenţă sunt în sarcina biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în subordinea căruia se află birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, înfiinţate la fiecare 10.000 de alegători care doresc să voteze folosindu-se de serviciile poştale. Deoarece propunerea noastră legislativă urmăreşte ca voturile prin corespondenţă să provină atât de la alegătorii din străinătate, cât şi de la cei aflaţi în ţară, apreciem ca fiind necesară înfiinţarea unui birou electoral dedicat doar acestei proceduri alternative de vot, cu denumirea de Birou Electoral General pentru votul prin corespondenţă. Constituirea şi completarea acestui birou, precum şi atribuţiile sale sunt detaliate în articolele $7^1 - 7^3$, nou introduse în Legea nr. 288/2015.

Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă se menţin, iar acestea vor funcţiona pe lângă şi în subordinea Biroului Electoral General pentru votul prin corespondenţă, cu menţiunea că înfiinţarea lor se va face la fiecare 7.500 de alegători, deoarece trebuie avut în vedere volumul de muncă pe care îl implică procesul de vot, de la etapa primirii plicurilor exterioare de la alegători până la cea a introducerii plicurilor interioare în urnă, pentru ca acestea să fie apoi deschise şi numărate la finalul zilei alegerilor. Ca regulă generală, aceste birouri urmează să aibă sediul în municipiul Bucureşti. Dacă numărul mare de alegători face ca înfiinţarea în Bucureşti a

tuturor birourilor electorale pentru votul prin corespondență să nu poată fi asigurată, Autoritatea Electorală Permanentă poate decide înființarea unuia sau a mai multor birouri electorale pentru votul prin corespondență într-un alt județ sau în alte județe.

Dispozițiile legale în vigoare sunt lacunare și în ceea ce privește specificarea datei la care încetează activitatea birourilor electorale pentru votul prin corespondență. Prin introducerea alin. (8) de la art. 8 din Legea nr. 288/2015, se stabilește că această dată coincide cu ziua în care își vor înceta activitatea birourile electorale ale secțiilor de votare.

Tot în legătură cu activitatea birourilor electorale pentru votul prin corespondență, prezintă interes modul în care se va face arondarea alegătorilor, scopul final fiind acela ca numărarea voturilor să fie cât mai eficientă și rapidă pentru membrii biroului electoral. În prezent, alegătorii sunt arondați în ordine alfabetică, cu asigurarea unei repartiții proporționale, de către biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. În noua variantă a Legii nr. 288/2015, arondarea votanților intră în atribuțiile Biroului Electoral General pentru votul prin corespondență și urmează a se face diferit, după cum vorbim despre alegerile parlamentare sau prezidențiale.

În cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, alegătorii vor fi arondați în ordine alfabetică, pe circumscripții electorale, iar la alegerile pentru Președintele României, arondarea alegătorilor se va face în ordine alfabetică, pe județe, respectiv pe state. În vederea asigurării secretului votului de la alegerile parlamentare, unde vorbim despre candidați împărțiți pe circumscripții electorale, se instituie o regulă specială: unui birou electoral pentru votul prin corespondență nu îi poate fi arondat un singur alegător dintr-o circumscripție electorală, dacă pentru circumscripția electorală respectivă ar urma să voteze mai mulți alegători.

O etapă importantă în procesul de vot prin corespondență este reprezentată de transmiterea către alegători a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, fiind necesare anumite ajustări.

Pe de o parte, este esențial ca documentația să ajungă în timp util la alegători. Pentru ca activitatea Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. să nu fie îngreunată și să nu existe riscul unui blocaj în activitate, propunem ca transmiterea documentației către alegători să se facă în două etape, cu respectarea anumitor termene. Astfel, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor vor fi transmise documentele către adresele de corespondență din străinătate, iar documentația destinată alegătorilor care au furnizat o adresă de corespondență din țară va fi trimisă până cel mai târziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor. Pentru a facilita respectarea

acestor termene, Autoritatea Electorală Permanentă va întocmi şi va pune la dispoziţia Poştei Române şi a Biroului Electoral General pentru votul prin corespondenţă un tabel în care alegătorii sunt ordonaţi alfabetic pe judeţe, respectiv pe state, în funcţie de adresa de corespondenţă indicată de aceştia.

Pe de altă parte, o atenţie deosebită trebuie acordată conţinutului plicului în care se află documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă. Implementarea acestei modalităţi de vot şi la alegerile pentru Preşedintele României impune noi cerinţe privind conţinutul documentaţiei transmise alegătorului. Astfel, dacă alegătorul a optat să voteze prin corespondenţă la ambele tururi de scrutin, acesta va primi o singură corespondenţă, care va conţine două plicuri mai mici, în care sunt introduse separat două exemplare din documentele aferente votului. Pe fiecare dintre cele două plicuri şi pe fiecare dintre documente se va menţiona turul de scrutin pentru care acestea sunt valabile. În plus, codurile de bare imprimate pe plicurile exterioare vor fi diferite, asigurând identificarea unică a alegătorului pentru fiecare tur de scrutin.

Una dintre problemele identificate la alegerile parlamentare din 2016 a fost cea legată de neclaritatea instrucţiunilor care au însoţit documentaţia necesară votului prin corespondenţă. Conform legii în vigoare, se cerea ca instrucţiunile să cuprindă şi termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal documentele conţinând opţiunea sa de vot, astfel încât acestea să fie livrate în timp util biroului electoral competent. Astfel, instrucţiunile conţineau următoarea menţiune: „Data limită până la care trebuie să depuneţi în cutia poştală sau la oficiul poştal plicul exterior sigilat astfel încât acesta să fie livrat biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, este de 48 ore de la data primirii corespondenţei."

La prima vedere, acest termen putea fi şi chiar a fost interpretat de unii alegători ca fiind un termen obligatoriu, a cărui nerespectare duce la decăderea din dreptul de a vota prin corespondenţă. Dându-şi seama de confuziile create, Biroul electoral de circumscripţie nr. 43 a dat un comunicat de presă pe 11 noiembrie 2016, prin care a afirmat: „menţiunea privind termenul limită de 48 de ore de la data primirii corespondenţei, până la care trebuie depus în cutia poştală sau la oficiul poştal, plicul exterior sigilat, reprezintă o recomandare". Cu alte cuvinte, în loc să ofere clarificări cu privire la mecanismul de vot prin corespondenţă, instrucţiunile redactate pentru ultimele alegeri parlamentare au indus în eroare alegătorul.

Având în vedere cele menţionate anterior, soluţia pe care o oferim este aceea ca instrucţiunile să fie însoţite de o listă elaborată de către Poşta Română până cel mai târziu cu 50 de zile înaintea datei alegerilor, care să cuprindă estimări ale termenelor necesare livrării

corespondenței din fiecare stat al lumii și din fiecare municipiu reședință de județ din România către municipiul București.

Dat fiind faptul că se dorește accesibilizarea votului prin corespondență pentru alegătorii cu dizabilități, certificatul de alegător va conține și numele și prenumele persoanei desemnate pentru a oferi asistență alegătorului pe parcursul exercitării de către acesta a dreptului de vot prin corespondență, precum și codul numeric personal și semnătura acesteia, dacă este cazul.

Legea nr. 288/2015 necesită completări și în ceea ce privește situațiile în care alegătorul nu mai poate vota prin corespondență din cauze neimputabile lui, oferindu-i-se posibilitatea de a vota direct la urne, în ziua alegerilor. Pe lângă cazurile deja reglementate, propunem introducerea unor noi ipoteze. Astfel, se va putea prezenta direct la secția de votare alegătorul ale cărui documente sunt incomplete, cel care a primit alte buletine de vot decât cele corespunzătoare circumscripției sale electorale de la alegerile parlamentare, precum și alegătorul din străinătate care fie nu a primit documentația cel mai târziu cu 20 zile înaintea datei alegerilor, fie nu a preluat în acest termen documentele de la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate. În acest ultim caz, misiunile diplomatice și oficiile consulare au obligația de a anunța, de îndată, Autoritatea Electorală Permanentă despre intervenirea acestei situații.

De asemenea, vor putea vota direct la urne și alegătorii din țară care nu au primit documentele necesare exercitării votului prin corespondență până cel mai târziu cu 15 zile înainte de data alegerilor, precum și alegătorii ale căror plicuri exterioare sunt anulate, fiind desigilate sau deteriorate în asemenea măsură încât sunt de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență. În cazul alegerilor pentru Președintele României, dacă corespondența primită este incompletă, întrucât aceasta cuprinde doar documentele necesare votării într-un tur de scrutin, alegătorul va putea vota prin corespondență la acel tur de scrutin. La celălalt tur de scrutin, alegătorul își va putea exercita dreptul de vot la secția de votare.

În cazul în care alegătorul primește un număr mai mare de exemplare decât cele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență pentru oricare dintre documentele care fac obiectul acestui mecanism de vot, alegătorul va avea obligația de a comunica de îndată Autorității Electorale Permanente acest fapt, urmând ca documentele suplimentar primite să fie distruse în baza instrucțiunilor date de Autoritatea Electorală Permanentă.

Implementarea cu succes a votului prin corespondență este posibilă numai în măsura în care sunt asigurate transparența procedurii de vot și siguranța votului. În lipsa caracteristicilor menționate, neîncrederea cetățenilor români în acest mecanism este justificată. Astfel, unul

dintre semnalele de alarmă trase de votanți la alegerile din decembrie 2016 a fost că aceștia se aflau în imposibilitatea de a putea verifica dacă votul lor a ajuns la biroul electoral pentru votul prin corespondență și dacă acesta a fost introdus în urnă. Pentru a corecta această situație, propunem introducerea în lege a obligației Autorității Electorale Permanente de a pune la dispoziția alegătorului o platformă web unde acesta poate verifica traseul votului său prin corespondență. Tot prin intermediul acestei platforme, alegătorul va fi informat cu privire la posibilitatea de a vota direct la secția de votare, atunci când plicul exterior a fost anulat ca urmare a deteriorării sau desigilării sale.

Mai mult decât atât, legea în vigoare nu oferă clarificări cu privire la traseul plicurilor exterioare deteriorate sau a celor care ajung la Poșta Română după expirarea termenului de transmitere a votului prin corespondență. Astfel, se impune stabilirea unor noi reguli în sarcina Poștei Române, care va trebui să predea către birourile electorale pentru votul prin corespondență nu doar plicurile exterioare sigilate, ci și pe cele desigilate sau deteriorate, indiferent de gradul de desigilare sau deteriorare. Plicurile exterioare livrate după expirarea termenului legal, dar mai înainte de încheierea operațiunilor de numărare a voturilor, conform art. 16 din lege, trebuie să fie anulate fără a mai fi desigilate. Plicurile exterioare livrate după încheierea operațiunilor de numărare a voturilor vor trebui predate de către Poșta Română către Autoritatea Electorală Permanentă.

Pentru organizarea eficientă a activității birourilor electorale pentru votul prin corespondență, propunem ca plicurile exterioare nule să fie grupate separat de plicurile exterioare valabile, iar plicurile exterioare nule pe motiv de deteriorare sau desigilare să fie grupate separat de plicurile exterioare nule din cauza lipsei certificatului de alegător sau pentru că nu a fost respectat termenul legal de livrare. De asemenea, pentru securitatea votului, apreciem că nu este suficient ca paza efectuată de personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne să vizeze doar urnele de vot. În condiții de siguranță ar trebui să fie păstrate și plicurile exterioare, fie ele valabile ori nule, certificatele de alegător și plicurile interioare nule.

Pentru ca votul să fie valabil exprimat, este necesar ca buletinul de vot să respecte anumite condiții de formă și să nu fie anulat. Deși acesta este un aspect esențial în cadrul mecanismului de vot prin corespondență, fără de care toate demersurile anterioare ar fi inutile, Legea nr. 288/2015 își dovedește încă o dată redactarea incompletă, nefiind menționate toate cazurile în care buletinul de vot poate fi anulat. Astfel, considerăm că trebuie să fie nule și buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat, cele pe care autocolantul cu mențiunea "VOTAT" este aplicat în afara spațiului destinat opțiunii de vot, precum și buletinele de vot al căror autocolant

cu mențiunea "VOTAT" prezintă urme de deteriorare. Dacă ne referim la alegerile pentru Președintele României, în cazul în care în plicul interior a fost introdus un buletin de vot corespunzând celuilalt tur de scrutin, acesta urmează a fi declarat nul de către biroul electoral pentru votul prin corespondență.

Procesele verbale întocmite la încheierea operațiunilor specifice procedurii de vot prin corespondență ar trebui să primească o nouă formă, în sensul arătat la art. 17 alin. (1) lit. b2) și alin. (3) din Legea nr. 288/2015. Totodată, având în vedere faptul că votul prin corespondență urmează să fie disponibil și pentru alegătorii din țară care nu se pot prezenta la secția de votare în ziua alegerilor, o măsură ce trebuie luată este aceea de a implica și Ministerul Afacerilor Interne în informarea cetățenilor cu privire la această opțiune alternativă de vot.

În acord cu toate propunerile anterior menționate, rezultă necesitatea unor modificări și completări și în privința Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, dar și a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, deoarece procesul electoral conceput pentru alegerile parlamentare și prezidențiale trebuie adaptat la caracteristicile specifice mecanismului de vot prin corespondență.

Deși Legea nr. 208/2015 a suferit deja modificări și completări rezultate din introducerea votului prin corespondență la alegerile parlamentare, sunt necesare anumite îmbunătățiri ale reglementării în vigoare. Astfel, Legea nr. 208/2015 trebuie să facă trimitere în cuprinsul său la dispozițiile legale din Legea nr. 288/2015 privind Biroul Electoral General pentru votul prin corespondență și birourile electorale pentru votul prin corespondență, astfel încât alegătorul să își poată creiona o imagine de ansamblu asupra structurilor care asigură desfășurarea scrutinului electoral.

Dat fiind faptul că votul prin corespondență devine aplicabil și cetățenilor cu domiciliul sau reședința în țară, datele din Registrul electoral corespunzătoare alegătorilor care nu se pot prezenta la secția de votare în ziua alegerilor vor viza și opțiunea pentru votul prin corespondență, adresa de corespondență și codul poștal al adresei de corespondență. De asemenea, în art. 48 din Legea 208/2015 este importantă încadrarea ca liste electorale a listelor pentru votul prin corespondență.

O altă modificare propusă este aceea ca în listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din țară să fie trecute persoanele care se prezintă la vot și care fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza secției de votare respective ori pe raza circumscripției electorale

în care se află secția de votare respectivă și au dreptul de a vota, deși figurează pe listele electorale pentru votul prin corespondență, conform art. 11 alin. (5) și (6) și art. 15 alin. (3^1) din Legea nr. 288/2015. Prin analogie, această regulă urmează a se aplica și în secțiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate ale României. Apreciem că formularea din Legea nr. 288/2015 conform căreia alegătorul care nu mai poate vota prin corespondență din motive neimputabile lui „își va putea exercita dreptul de vot la secția de votare, conform legii" este necesar a fi corelată cu specificarea în Legea nr. 208/2015 a modalității concrete în care alegătorul urmează a vota în varianta clasică.

În plus, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal va trebui să semnaleze dacă persoana care s-a prezentat la vot are dreptul să voteze, deși figurează pe listele electorale pentru votul prin corespondență. Astfel, această persoană nu va putea fi oprită de la votare.

O schimbare semnificativă vizează termenul de depunere a listelor de candidați. Pentru a putea face posibilă transmiterea în timp util a buletinelor de vot către alegătorii care au optat să voteze prin corespondență, propunem ca listele de candidați și candidaturile independente pentru Senat și Camera Deputaților în circumscripțiile electorale din țară să fie depuse la birourile electorale de circumscripție până cel mai târziu cu 60 de zile înaintea datei alegerilor, iar nu până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor. De altfel, acesta este termenul aplicabil și listelor de candidați și candidaturilor independente corespunzătoare circumscripției electorale pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. Totodată, propunem ca semnele electorale să fie depuse la Biroul Electoral Central cu cel puțin 55 de zile înainte de ziua alegerilor, actualul termen limită fiind de 40 zile înaintea alegerilor. Referitor la imprimarea buletinelor de vot necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, propunem introducerea unui nou alineat la art. 63, alin. (3^1), prin care să se arate că aceasta urmează a se realiza în condițiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 288/2015.

Preluarea atribuțiilor biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării în materie de vot prin corespondență de către Biroul Electoral General pentru votul prin corespondență determină abrogarea art. 95 alin. (2^1) din Legea nr. 208/2015, care face referire la procesele verbale întocmite de primul birou anterior menționat.

În ceea ce privește Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, este necesară o clasificare a listelor electorale în liste electorale permanente și liste electorale pentru votul prin corespondență. Pentru ambele categorii, propunem definirea acestora în cadrul art. 2 din lege. O consecință firească a acestei clasificări este aceea că numărul buletinelor de vot va fi determinat în funcție de numărul alegătorilor înscriși în Registrul electoral, iar nu a celor înscriși în listele electorale permanente. Mai mult decât atât, în termen de 24 de ore de la validarea rezultatului primului tur de scrutin de către Curtea Constituțională, listele electorale permanente utilizate la primul tur de scrutin se vor actualiza prin adăugarea pe acestea a alegătorilor care au optat să voteze prin corespondență doar pentru primul tur de scrutin, conform dispozițiilor art. 4 alin. (3^1) și (3^2) din Legea nr. 288/2015.

Mecanismul de vot prin corespondență presupune o anumită desfășurare în timp, motiv pentru care apreciem necesară modificarea unor termene din Legea nr. 370/2004. Astfel, propunem ca perioada electorală să înceapă cu 75 de zile înaintea datei votării, iar nu cu 60 de zile înainte. În cazul vacanței funcției de Președinte al României, ținând cont de faptul că organizarea alegerilor pentru desemnarea noului Președintele trebuie să se facă în cel mult 3 luni de la intervenirea acestei situații, considerăm că data alegerilor ar trebui adusă la cunoștința alegătorilor în termen de cel mult 15 zile de la vacanța funcției, iar nu în termen de cel mult 30 zile. Totodată, candidaturile se vor depune la Biroul Electoral Central cel mai târziu cu 55 de zile înainte de data alegerilor, iar nu cel mai târziu cu 40 de zile înainte. Macheta buletinului de vot se va prezenta membrilor Biroului Electoral Central în termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c), iar nu cu cel puțin 15 zile înaintea datei alegerilor.

Asemenea măsurilor concrete propuse în cadrul alegerilor parlamentare cu privire la votul exprimat la secția de votare de către alegătorul care nu mai poate vota prin corespondență din cauza intervenirii anumitor situații, și în cazul alegerilor prezidențiale se impune oferirea unei soluții în acest sens. Astfel, acești alegători urmează să fie înscriși într-un tabel distinct.

Introducerea votului prin corespondență la alegerile prezidențiale determină modificări în conținutul proceselor verbale întocmite de birourile electorale, astfel cum acestea sunt redate în art. 49-51 din Legea nr. 370/2004. În ceea ce privește imprimarea buletinelor de vot necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, se va face trimitere la dispozițiile art. 13 din Legea nr. 288/2015.

Prin urmare, însumând toate modificările și completările prezentate la Legea nr. 288/2015, Legea nr. 208/2015 și Legea nr. 370/2004, rezultă că prezenta propunere legislativă urmărește

îmbunătățirea procedurii de vot prin corespondență, prin extinderea ei la alegerile prezidențiale și la alegătorii din țară care nu se pot prezenta la secția de votare în ziua alegerilor, prin asigurarea transparenței mecanismului de vot și a securității acestuia, prin înființarea unor birouri electorale dedicate doar acestei modalități de vot, precum și prin corelarea termenelor și a dispozițiilor din cele trei reglementări menționate.

În numele inițiatorilor:

Matei-Adrian DOBROVIE – Deputat USR

Radu-Mihai MIHAIL - Senator USR

Tudor-Vlad BENGA – Deputat USR

Florina-Raluca PRESADĂ – Senator USR

Lista susținătorilor Propunerii legislative - **LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2015** privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, **pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015** privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, **pentru modificarea și completarea Legii nr. 370/2004** pentru alegerea Președintelui României

NR.	PARLAMENTAR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1.	BARNA ILIE-DAN		USR
2.	BENGA TUDOR-VLAD		USR
3.	BÎZGAN-GAYRAL OANA-MIOARA		Neafiliat
4.	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN		USR
5.	BULAI IULIAN		USR
6.	CHICHIRĂU COSETTE-PAULA		USR
7.	COSMA LAVINIA-CORINA		USR
8.	DAN NICUȘOR-DANIEL		Afiliat USR
9.	DEHELEAN SILVIU		USR
10.	DOBROVIE MATEI-ADRIAN		USR
11.	DOHOTARU ADRIAN-OCTAVIAN		Neafiliat
12.	DRULĂ CĂTĂLIN		USR
13.	DURUȘ VLAD-EMANUEL		USR
14.	GHINEA CRISTIAN		USR
15.	ION STELIAN-CRISTIAN		USR
16.	IURIȘNIȚI CRISTINA-IONELA		USR
17.	LUPESCU DUMITRU		USR
18.	MOȘTEANU LIVIU-IONUȚ		USR
19.	NĂSUI CLAUDIU-IULIUS-GAVRIL		USR
20.	POP RAREȘ-TUDOR		USR
21.	POPESCU NICOLAE-DANIEL		USR
22.	PRISNEL ADRIAN-CLAUDIU		USR
23.	PRUNĂ CRISTINA-MĂDĂLINA		USR
24.	RĂDULESCU DAN-RĂZVAN		USR
25.	RODEANU BOGDAN-IONEL		USR
26.	SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL		USR

Lista susținătorilor Propunerii legislative - **LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2015** privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, **pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015** privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, **pentru modificarea și completarea Legii nr. 370/2004** pentru alegerea Președintelui României

27.	STANCIU-VIZITEU LUCIAN-DANIEL		USR
28.	UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU		USR
29.	VLAD SERGIU-COSMIN		USR
30.	ZAINEA CORNEL		USR
31.	ALEXANDRESCU VLAD-TUDOR		USR
32.	COLIBAN ALLEN		USR
33.	DINICĂ SILVIA-MONICA		USR
34.	DINU NICOLETA-RAMONA		USR
35.	DIRCĂ GEORGE-EDWARD		USR
36.	FĂLCOI NICU		USR
37.	GHICA CRISTIAN		USR
38.	GOȚIU REMUS-MIHAI		USR
39.	LUNGU DAN		USR
40.	MARUSSI GEORGE-NICOLAE		USR
41.	MIHAIL RADU-MIHAI		USR
42.	PRESADĂ FLORINA-RALUCA		USR
43.	WIENER ADRIAN		USR
43.	Neagu Nicolae		PNL
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, **pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015** privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, **pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004** pentru alegerea Preşedintelui României

Text în vigoare: Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente	**Modificări şi completări propuse:**
Articolul 1 Prezenta lege reglementează exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.	**Articolul 1** Prezenta lege reglementează exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor **şi la alegerile pentru Preşedintele României.**
Articolul 2 În sensul prezentei legi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) alegător - cetăţeanul român cu drept de vot, având domiciliul sau reşedinţa în străinătate, conform legii; b) exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă - alternativă echivalentă la exercitarea dreptului de vot prin prezenţa la secţia de votare, în care se utilizează serviciile poştale.	**Articolul 2** În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) alegător - cetăţeanul român cu drept de vot, având domiciliul sau reşedinţa **în ţară ori** în străinătate, conform legii, **care are cunoştinţă de faptul că nu se va putea prezenta la secţia de votare în ziua alegerilor pentru a-şi exercita acest drept;** b) exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă - alternativă echivalentă la exercitarea dreptului de vot prin prezenţa la secţia de votare, în care se utilizează serviciile poştale; **c) adresă de corespondenţă - adresa la care alegătorul primeşte documentaţia necesară exercitării dreptului de vot prin corespondenţă. Aceasta poate fi adresa de domiciliu sau de reşedinţă ori o altă adresă din ţară sau din străinătate, indicată de către alegător.**
Articolul 3 (1) Dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondenţă numai cu respectarea caracterului egal, secret, direct şi liber exprimat al votului, conform legii. (2) Alegătorul îşi poate exercita dreptul de vot prin corespondenţă o singură dată, la fiecare scrutin, sub sancţiunea legii penale.	**Articolul 3** (1) Dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondenţă numai cu respectarea caracterului egal, secret, direct şi liber exprimat al votului, conform legii. (2) Alegătorul îşi poate exercita dreptul de vot prin corespondenţă o singură dată, la fiecare scrutin **sau tur de scrutin,** sub sancţiunea legii penale. **În cazul prevăzut la art. 52 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, alegătorul nu poate vota prin corespondenţă**.

	(2^1) În cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, indiferent de adresa de corespondență indicată, alegătorii pot vota după cum urmează: **a) pentru candidații din circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, dacă alegătorul are domiciliul în străinătate;** **b) pentru candidații din circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, dacă alegătorul are domiciliul în România și reședința în străinătate, iar acesta solicită prin cererea prevăzută la art. 4 alin. (1^1) lit. a) ca înscrierea în Registrul electoral a opțiunii de vot prin corespondență pentru scrutinul respectiv să se efectueze cu adresa de reședință;** **c) pentru candidații din circumscripția electorală corespunzătoare adresei de domiciliu din România, dacă alegătorul are domiciliul în România și reședința în străinătate, iar acesta solicită prin cererea prevăzută la art. 4 alin. (1^1) lit. b) ca înscrierea în Registrul electoral a opțiunii de vot prin corespondență pentru scrutinul respectiv să se efectueze cu adresa de domiciliu;** **d) pentru candidații din circumscripția electorală corespunzătoare adresei de domiciliu sau reședință din România, indicată în cererea prevăzută la art. 4 alin. (1^2), dacă alegătorul are domiciliul și, dacă este cazul, reședința în România.**
(3) Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, prevăzute la art. 10 alin. (1), nu îşi poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secţiei de votare.	(3) Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, prevăzute la art. 10 alin. (1) **și (1^1),** nu îşi poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secţiei de votare, **cu excepția cazului în care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 11 alin. (4)-(4^2) și (6) și art. 15 alin. (3^1).**
(4) Dacă alegătorul care a solicitat dreptul de vot prin corespondenţă constată că cererea nu a fost înregistrată în Registrul electoral, poate transmite o altă cerere în termenul prevăzut la art. 4 alin. (4).	(4) Dacă alegătorul care a solicitat dreptul de vot prin corespondenţă constată că cererea nu a fost înregistrată în Registrul electoral, poate transmite o altă cerere în termenul prevăzut la art. 4 alin. (4).
(5) Alegătorul are obligaţia, sub sancţiunea legii penale, de a respecta caracterul secret al votului, divulgarea opţiunii de vot exprimate prin corespondenţă către alte persoane fiind interzisă.	(5) Alegătorul are obligaţia, sub sancţiunea legii penale, de a respecta caracterul secret al votului, divulgarea opţiunii de vot exprimate prin corespondenţă către alte persoane fiind interzisă.

Exercitarea dreptului de vot prin corespondență în numele sau în locul altui alegător este interzisă, sub sancțiunea legii penale.	(6) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este personală. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență în numele sau în locul altui alegător este interzisă, sub sancțiunea legii penale.
	(6[1]) Alegătorul cu dizabilități poate solicita să fie asistat de o persoană majoră, la alegerea lui, pe parcursul exercitării dreptului de vot prin corespondență. În cazul alegerilor pentru Președintele României, desemnarea persoanei care îl va asista pe alegător este valabilă pentru ambele tururi de scrutin.
(7) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență se face numai în baza liberului consimțământ al alegătorului.	(7) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență se face numai în baza liberului consimțământ al alegătorului.
(8) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este gratuită, în condițiile legii.	(8) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este gratuită, în condițiile legii.
Articolul 4 (1) Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaților, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondenţă în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă, inclusiv prin poştă electronică, către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reşedinţă, la care anexează o copie a paşaportului cu menționarea statului de domiciliu, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autoritățile străine, conform art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cetățenilor români cu reşedinţa în străinătate.	**Articolul 4** (1) Alegătorul cu domiciliul în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaților **sau la alegerile pentru Președintele României**, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondenţă în bază unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă, inclusiv prin poştă electronică, către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu, la care anexează o copie a paşaportului cu menționarea statului de domiciliu. **(1[1])** Alegătorul cu reşedinţa în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaților **sau la alegerile pentru Președintele României**, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondenţă **după cum urmează:** **a)** în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă, inclusiv prin poştă electronică, către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de reşedinţă, la care anexează o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autoritățile străine, conform art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu

	modificările şi completările ulterioare, **atunci când alegătorul dorește ca înscrierea în Registrul electoral să se efectueze pentru scrutinul respectiv cu adresa de reședință;** **b) în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă, inclusiv prin poştă electronică, către Autoritatea Electorală Permanentă, la care anexează o copie a actului de identitate, atunci când alegătorul are domiciliul în România şi dorește ca înscrierea în Registrul electoral să se efectueze pentru scrutinul respectiv cu adresa de domiciliu.** **(1^2) Alegătorul cu domiciliul şi, dacă este cazul, reşedința în România, care dorește să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor sau la alegerile pentru Preşedintele României, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă, inclusiv prin poştă electronică, către Autoritatea Electorală Permanentă, la care anexează:** **a) o copie a actului de identitate, atunci când alegătorul dorește ca înscrierea în Registrul electoral să se efectueze pentru scrutinul respectiv cu adresa de domiciliu;** **b) o copie a actului de identitate, însoțită de o copie a dovezii de reşedință, atunci când alegătorul dorește ca înscrierea în Registrul electoral să se efectueze pentru scrutinul respectiv cu adresa de reşedință.**
(2) Modelul cererii prevăzute la alin. (1) este stabilit prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.	(2) **Modelele cererilor prevăzute la alin. (1)-(1^2)** sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) conţine următoarele elemente obligatorii:	(3) **Cererile prevăzute la alin. (1)-(1^2)** conţin următoarele elemente obligatorii:
a) numele şi prenumele, precum şi numele anterior căsătoriei;	a) numele şi prenumele, precum şi numele anterior căsătoriei;
b) codul numeric personal;	b) codul numeric personal;
c) toate elementele de identificare a adresei de domiciliu sau reşedinţă, după caz;	c) toate elementele de identificare a adresei de domiciliu sau reşedinţă, după caz;
d) codul poştal al adresei de domiciliu sau reşedinţă, după caz;	d) codul poştal al adresei de domiciliu sau reşedinţă, după caz; **d^1) toate elementele de identificare a adresei de corespondenţă, inclusiv**

	codul poştal al acesteia;
e) adresa de e-mail;	e) adresa de e-mail, **dacă este cazul;**
	e[1]) numele şi prenumele persoanei desemnate conform art. 3 alin. (6[1]) pentru a îl asista pe alegător, dacă este cazul;
f) data;	f) data;
g) semnătura olografă a solicitantului.	g) semnătura olografă a solicitantului.
	(3[1]) În cazul alegerilor pentru Preşedintele României, cererile prevăzute la alin. (1)-(1[2]) vor cuprinde şi menţionarea turului sau a tururilor de scrutin pentru care alegătorul optează să voteze prin corespondenţă. Alegătorul nu poate solicita ca înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă să fie valabilă doar pentru al doilea tur de scrutin.
	(3[2]) În lipsa menţiunii prevăzute la alin. (3[1]), se prezumă că cererea de înscriere în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă este valabilă pentru ambele tururi de scrutin.
	(3[3]) În cazul în care alegătorul are cunoştinţă de faptul că se va afla în străinătate în perioada alegerilor şi nu cunoaşte, la momentul transmiterii cererii, adresa de corespondenţă, acesta poate cere ca documentaţia necesară exercitării dreptului de vot prin corespondenţă să fie trimisă la sediul unei misiuni diplomatice sau a unui oficiu consular al României din străinătate, desemnat de către alegător. Alegătorul are obligaţia de a prelua documentele până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării, pe baza prezentării unui act de identitate.
	(3[4]) Dispoziţiile alin. (3[3]) se aplică în mod corespunzător alegătorului cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care solicită ca documentaţia necesară exercitării dreptului de vot prin corespondenţă să fie trimisă la sediul unei misiuni diplomatice sau a unui oficiu consular al României din străinătate, desemnat de către alegător.
(4) Perioada de înscriere în Registrul electoral al alegătorului cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor este cea prevăzută la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.	(4) Perioada de înscriere **a alegătorilor în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, respectiv la alegerile pentru Preşedintele României, este cuprinsă între data de 1 aprilie a anului în care au loc alegerile şi data**

	expirării unui termen de 5 zile de la începerea perioadei electorale. **(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care alegerile pentru Senat și Camera Deputaților se organizează ca urmare a intervenirii situației prevăzute la art. 89 din Constituția României, republicată, alegătorii vor depune cererile de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență în perioada cuprinsă între data dizolvării Parlamentului și data expirării unui termen de 15 zile de la începerea perioadei electorale.** **(4^2) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care alegerile pentru Președintele României se organizează ca urmare a intervenirii situației prevăzute la art. 97 din Constituția României, republicată, alegătorii vor depune cererile de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență în perioada cuprinsă între data vacantării funcției de Președinte al României și data expirării unui termen de 15 zile de la începerea perioadei electorale.**
(5) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile, conform legii. (6) Înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă nu este condiţionată de înscrierea anterioară în Registrul electoral, **prevăzută la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.**	(5) Actele de identitate prevăzute la alin. (1)-**(1^2)** trebuie să fie valabile, conform legii. (6) Înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă nu este condiţionată de înscrierea anterioară în Registrul electoral. **(7) În cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, alegătorii care au transmis cererile prevăzute la alin. (1)-(1^2) nu trebuie să îndeplinească și formalitățile prevăzute la art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015.**
Articolul 5 (1) În cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 4 alin. (4), misiunile diplomatice şi oficiile consulare, prin persoanele autorizate conform legii, asigură verificarea datelor furnizate de către alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, conform art. 4 alin. (1), precum şi înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă. (2) Verificarea datelor furnizate de către alegător conform art. 4 se realizează prin compararea acestora cu datele existente deja în Registrul electoral.	**Articolul 5** (1) În cel mult 5 zile de la data expirării **termenelor prevăzute** la art. 4 alin. (4)-**(4^2)**, misiunile diplomatice şi oficiile consulare, **respectiv Autoritatea Electorală Permanentă, după caz,** prin persoanele autorizate conform legii, asigură verificarea datelor furnizate de către **alegători,** conform art. 4 alin. (1)-**(1^2)**, precum şi înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă. (2) Verificarea datelor furnizate de către alegător conform art. 4 se realizează prin compararea acestora cu datele existente deja în Registrul electoral.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), alegătorul are dreptul să verifice on-line înscrierea sa în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă. (4) Prevederile privind Registrul electoral din Legea nr. 208/2015 se aplică în mod corespunzător. (5) Înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă este valabilă numai pentru scrutinul pentru care s-a solicitat înscrierea. (6) În cazul în care datele furnizate conform art. 4 alin. (1) sunt eronate sau incomplete, alegătorul nu este înscris în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă.	(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), alegătorul are dreptul să verifice on-line înscrierea sa în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă. (4) Prevederile privind Registrul electoral din Legea nr. 208/2015 se aplică în mod corespunzător. (5) Înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă este valabilă numai pentru scrutinul **sau, după caz, turul de scrutin** pentru care s-a solicitat înscrierea. (6) În cazul în care datele furnizate conform art. 4 alin. (1) - **(1^2)** sunt eronate sau incomplete **ori dacă alegătorul solicită ca înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă să fie valabilă doar pentru al doilea tur de scrutin de la alegerile pentru Preşedintele României**, alegătorul nu este înscris în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă.
Articolul 6 (1) În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 5 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte şi tipăreşte listele electorale pentru votul prin corespondenţă, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral. **Acestea cuprind alegătorii, ordonaţi alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare votării la adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate.** (2) Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale din străinătate pentru votul prin corespondenţă la dispoziţia biroului electoral de	**Articolul 6** (1) În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 5 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte şi tipăreşte listele electorale pentru votul prin corespondenţă, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral. **(1^1) În cazul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, listele electorale cuprind alegătorii, ordonaţi alfabetic pe circumscripţii electorale. În plus, alegătorii care urmează să voteze pentru candidaţii din circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării sunt ordonaţi alfabetic şi pe state.** **(1^2) În cazul alegerilor pentru Preşedintele României, listele electorale cuprind alegătorii înscrişi în Registrul electoral pentru scrutinul respectiv cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din România, ordonaţi alfabetic pe judeţe, precum şi alegătorii înscrişi în Registrul electoral pentru scrutinul respectiv cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate, ordonaţi alfabetic pe state.** (2) Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale pentru votul prin corespondenţă la dispoziţia **Biroului Electoral General pentru votul prin**

circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în termen de 3 zile de la data constituirii acestuia. (3) În termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale pentru votul prin corespondenţă la dispoziţia Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. (4) Alegătorul pentru care Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. a transmis către Autoritatea Electorală Permanentă dovada primirii documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, prevăzute de art. 10 alin. (1), nu va figura în listele electorale permanente întocmite pentru scrutinul respectiv.	**corespondenţă**, în termen de 3 zile de la data constituirii acestuia. (3) În termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale pentru votul prin corespondenţă la dispoziţia Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. (4) **Alegătorul înscris în listele electorale pentru votul prin corespondenţă** nu va figura în listele electorale permanente întocmite pentru scrutinul respectiv. **(5) În vederea facilitării trimiterii spre alegători de către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. a documentaţiei necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 12, Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte un tabel în care alegătorii sunt ordonaţi alfabetic pe judeţe, respectiv pe state, în funcţie de adresa de corespondenţă indicată de alegători în cererile prevăzute la art. 4 alin. (1) - (1^2). Dispoziţiile alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.**
Articolul 7 Lista electorală pentru votul prin corespondenţă cuprinde tipul scrutinului, numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, după caz, seria şi numărul actului de identitate, codul poştal al domiciliului sau al reşedinţei, precum şi rubrici pentru data înregistrării plicului exterior şi data introducerii plicului interior în urna de vot care vor fi completate de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă competent, conform prezentei legi.	**Articolul 7** **(1)** Lista electorală pentru votul prin corespondenţă cuprinde tipul scrutinului, numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, domiciliul sau reşedinţa, după caz, codul poştal al domiciliului sau al reşedinţei, **adresa de corespondenţă indicată de alegător,** precum şi rubrici pentru data înregistrării plicului exterior şi data introducerii plicului interior în urna de vot care vor fi completate de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă competent, conform prezentei legi. **(2) În cazul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, lista electorală pentru votul prin corespondenţă cuprinde şi o rubrică în care se menţionează numărul circumscripţiei electorale pentru care alegătorul îşi exprimă opţiunea de vot, conform art. 3 alin. (2^1).** **(3) În cazul alegerilor pentru Preşedintele României, lista electorală pentru votul prin corespondenţă cuprinde şi numărul de tururi de scrutin pentru care alegătorul optează să voteze prin corespondenţă,**

	conform art. 4 alin. (3^1) şi (3^2).
	Articolul 7^1 **(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor specifice exercitării dreptului de vot prin corespondenţă se constituie Biroul Electoral General pentru votul prin corespondenţă şi birouri electorale pentru votul prin corespondenţă.** **(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.** **(3) Preşedinţii birourilor electorale, locţiitorii acestora şi reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente în Biroul Electoral General pentru votul prin corespondenţă nu pot avea apartenenţă politică.** **(4) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.** **(5) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multe birouri electorale.** **(6) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 385-391 din Codul penal. Constatarea cazului de încetare de drept a calităţii de membru al unui birou electoral se face în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către preşedintele biroului electoral ierarhic superior.** **Articolul 7^2** **(1) Biroul Electoral General pentru votul prin corespondenţă are sediul în municipiul Bucureşti şi este format din 3 judecători, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente desemnat de către aceasta prin hotărâre şi din cel mult 7 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor**

	politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, respectiv ai formațiunilor politice care au propus candidați la alegerile pentru Președintele României, după caz. **(2) Desemnarea judecătorilor se face în ședință publică, cel mai târziu până la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, de către președintele Tribunalului București, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Tribunalului București. Data ședinței se aduce la cunoștință publică, prin presă, de președintele tribunalului, cu cel puțin 24 de ore înainte. Tragerea la sorți se face pe funcții, președinte și locțiitor, și se consemnează într-un proces-verbal semnat de președintele tribunalului, care constituie actul de învestire. Biroul Electoral General pentru votul prin corespondență astfel constituit îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente, în termen de 24 de ore.** **(3) În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, respectiv formațiunile politice care au propus candidați la alegerile pentru Președintele României, după caz, comunică Biroului Electoral General pentru votul prin corespondență numele și prenumele reprezentanților lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.** **(4) Completarea Biroului Electoral General pentru votul prin corespondență se realizează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, în limita numărului de reprezentanți prevăzut la alin. (1). Într-o primă etapă, biroul se completează cu reprezentanții propuși de partidele politice parlamentare și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului și participă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, respectiv cu reprezentanții comunicați de partidele politice parlamentare care au propus candidați la alegerile pentru Președintele României, după caz. În a doua etapă, biroul se completează cu reprezentanții comunicați de celelalte partide politice, alianțe politice,**

	alianțe electorale și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, respectiv cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice care au propus candidați la alegerile pentru Președintele României, după caz. Completarea biroului se realizează de către președintele acestuia, prin tragere la sorți, dacă este cazul, în prezența membrilor biroului și a persoanelor delegate de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și au comunicat reprezentanții, respectiv de formațiunile politice care participă la alegerile pentru Președintele României și au comunicat reprezentanții, după caz. **(5) Biroul Electoral General pentru votul prin corespondență își încetează activitatea la aceeași dată cu birourile electorale de circumscripție, în cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, respectiv birourile electorale județene, în cazul alegerilor pentru Președintele României.** **Articolul 7^3** **(1) Biroul Electoral General pentru votul prin corespondență are următoarele atribuții:** **a) urmărește și asigură aplicarea unitară și respectarea dispozițiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot prin corespondență de către toate autoritățile, instituțiile și organismele cu responsabilități în materie electorală;** **b) se ocupă de arondarea alegătorilor la birourile electorale pentru votul prin corespondență;** **c) rezolvă contestațiile referitoare la propria lui activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale pentru votul prin corespondență;** **d) supraveghează confecționarea și transmiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) și (1^1);** **e) centralizează rezultatele votului prin corespondență primite de la birourile electorale pentru votul prin corespondență și încheie un proces-verbal, pe care îl înaintează Biroului Electoral Central, împreună cu procesele-verbale, întâmpinările și contestațiile primite de la birourile**

	electorale pentru votul prin corespondență; **f) îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin potrivit prezentei legi.** **(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral General pentru votul prin corespondență adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri la care se referă şi se aduc la cunoştinţa publică prin afişare pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente sau prin orice alt mijloc de publicitate.**
Articolul 8 (1) Constituirea şi completarea birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015.	**Articolul 8** (1) Constituirea şi completarea birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă se realizează **după cum urmează**: **a) în cazul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților,** cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015, **cu modificările şi completările ulterioare.** **b) în cazul alegerilor pentru Președintele României, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 21 şi 22 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările şi completările ulterioare.**
(2) Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă au sediul în România şi funcţionează pe lângă şi în subordinea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. (3) Se înfiinţează câte un birou electoral pentru votul prin corespondenţă pentru fiecare 10.000 de alegători. În situaţia în care în străinătate au optat să voteze prin corespondenţă mai puţin de 10.000 de alegători se înfiinţează un singur birou electoral pentru votul prin corespondenţă.	(2) Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă au sediul în **municipiul București** şi funcţionează pe lângă şi în subordinea **Biroului Electoral General pentru votul prin corespondență.** (3) Se înfiinţează câte un birou electoral pentru votul prin corespondenţă pentru fiecare **7.500 de alegători**. În situaţia în care au optat să voteze prin corespondenţă mai puţin de **7.500** de alegători, se înfiinţează un singur birou electoral pentru votul prin corespondenţă. **(3^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), în cazul în care numărul alegătorilor care au optat să voteze prin corespondență este suficient de mare, astfel încât să nu se poată asigura înființarea în municipiul București a tuturor birourilor electorale pentru votul prin corespondență necesare conform alin. (3), Autoritatea Electorală Permanentă poate decide, în cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (1), înființarea unuia sau a mai multor birouri electorale pentru votul prin corespondență într-un alt județ sau în alte**

	județe.
(4) Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă sunt constituite, în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute de prezenta lege, cu 15 zile înaintea datei votării.	(4) **Prin excepție de la prevederile legale menționate la alin. (1) lit.b),** birourile electorale pentru votul prin corespondenţă sunt constituite, în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute de prezenta lege, cu 15 zile înaintea datei votării.
(5) Arondarea alegătorilor la birourile electorale pentru votul prin corespondenţă se face în ordine alfabetică, cu asigurarea unei repartiţii proporţionale, de către biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.	(5) **În cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților**, arondarea alegătorilor la birourile electorale pentru votul prin corespondenţă se face în ordine alfabetică, **pe circumscripții electorale,** cu asigurarea unei repartiţii proporţionale, de către **Biroul Electoral General pentru votul prin corespondență. În vederea asigurării secretului votului, unui birou electoral pentru votul prin corespondență nu îi poate fi arondat un singur alegător dintr-o circumscripție electorală, dacă pentru circumscripția electorală respectivă ar urma să voteze prin corespondență mai mulți alegători.** **(5^1) În cazul alegerilor pentru Președintele României, arondarea alegătorilor la birourile electorale pentru votul prin corespondență se face în ordine alfabetică, pe județe, respectiv pe state, cu asigurarea unei repartiții proporționale, de către Biroul Electoral General pentru votul prin corespondență.**
(6) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, precum şi candidaţii independenţi pot contesta modul de formare şi componenţa birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri. (7) Contestaţiile se depun la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi se soluţionează de acesta, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 208/2015, în termen de cel mult două zile de la data înregistrării.	(6) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, precum şi candidaţii independenţi pot contesta modul de formare şi componenţa birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri. (7) Contestaţiile se depun la **Biroul Electoral General pentru votul prin corespondență** şi se soluţionează de acesta în termen de cel mult două zile de la data înregistrării. **(8) Birourile electorale pentru votul prin corespondență își încetează activitatea la aceeași dată cu birourile electorale ale secțiilor de votare.**
Articolul 9 (1) Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă îndeplineşte următoarele	**Articolul 9** (1) Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă îndeplineşte următoarele

atribuţii principale: a) asigură înregistrarea plicurilor exterioare transmise de către alegători; b) asigură desigilarea plicurilor exterioare transmise sau depuse de către alegători şi verificarea existenţei documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c); c) asigură introducerea în urna de vot a plicurilor interioare, până la sfârşitul zilei anterioare alegerilor; d) asigură, în ziua votării, după închiderea urnelor, respectiv după ora 21,00, desigilarea plicurilor interioare, numărarea voturilor şi consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă în procesele-verbale prevăzute de prezenta lege; e) înaintează procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă biroului electoral ierarhic superior; f) soluţionează, prin decizie, întâmpinările referitoare la propria activitate; g) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin potrivit prezentei legi. (2) Programul şi sediul birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă sunt aduse la cunoştinţa publică, prin orice mijloc de publicitate, prin grija Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Externe. (3) În ziua de joi, din săptămâna în care este stabilită ziua votării, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă îşi desfăşoară activitatea între ora 7,00 şi ora 24,00.	atribuţii principale: a) asigură înregistrarea plicurilor exterioare transmise de către alegători; b) asigură desigilarea plicurilor exterioare transmise sau depuse de către alegători şi verificarea existenţei documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c); **c)** asigură introducerea în urna de vot a plicurilor interioare, **conform art. 15 alin. (8^1) şi (8^2);** d) asigură, în ziua votării, după închiderea urnelor, respectiv după ora 21,00, desigilarea plicurilor interioare, numărarea voturilor şi consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă în procesele-verbale prevăzute de prezenta lege; e) înaintează procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă biroului electoral ierarhic superior; f) soluţionează, prin decizie, întâmpinările referitoare la propria activitate; g) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin potrivit prezentei legi. (2) Programul şi sediul birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă sunt aduse la cunoştinţa publică, prin orice mijloc de publicitate, prin grija Autorităţii Electorale Permanente, a Ministerului Afacerilor Externe **şi a Ministerului Afacerilor Interne.** (3) În ziua de joi, din săptămâna în care este stabilită ziua votării, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă îşi desfăşoară activitatea între ora 7,00 şi ora 24,00. **(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), în cazul în care se organizează al doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă îşi desfăşoară activitatea între ora 7,00 şi ora 24,00 în ziua de vineri din săptămâna în care este stabilită ziua votării.**
Articolul 10 (1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului sunt următoarele: a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător; b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea	**Articolul 10** (1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului sunt următoarele: a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător; b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea

acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz. Plicul interior va conţine un autocolant cu menţiunea "VOTAT", prevăzut cu elemente de siguranţă stabilite prin hotărâre a Guvernului. Alegătorul lipeşte autocolantul pe opţiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondenţă;	acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz. Plicul interior va conţine un autocolant cu menţiunea "VOTAT", prevăzut cu elemente de siguranţă stabilite prin hotărâre a Guvernului. Alegătorul lipeşte autocolantul pe opţiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondenţă;
c) certificatul de alegător;	c) certificatul de alegător;
d) instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică şi termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege;	d) instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, **în care este inclusă şi o listă elaborată de către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., până cel mai târziu cu 50 de zile înaintea datei alegerilor, cuprinzând estimări ale termenelor necesare livrării corespondenţei din fiecare stat al lumii şi din fiecare municipiu reşedinţă de judeţ din România către municipiul Bucureşti, astfel încât documentele prevăzute la art. 14 alin. (5) şi (5^1) să fie livrate biroului electoral competent în termenul prevăzut de lege;**
e) buletinul de vot prin corespondenţă.	e) buletinul de vot prin corespondenţă.
	(1^1) În cazul alegerilor pentru Preşedintele României, dacă alegătorul a optat pentru a vota prin corespondenţă la ambele tururi de scrutin, conform art. 4 alin. (3^1) şi (3^2), documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în două exemplare, introduse în două plicuri diferite. Pe fiecare dintre cele două plicuri şi pe fiecare dintre documentele prevăzute la alin. (1) se menţionează turul de scrutin pentru care acestea sunt valabile.
(2) Plicul exterior este autoadresat şi este prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia.	(2) Plicul exterior este autoadresat şi este prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia.
(3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele şi prenumele alegătorului, adresa de corespondenţă a alegătorului, adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, conform prezentei legi, precum şi un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului.	(3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele şi prenumele alegătorului, adresa de corespondenţă a alegătorului, adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, conform prezentei legi, precum şi un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului. **În situaţia prevăzută la alin. (1^1), codurile de bare imprimate pe plicurile exterioare sunt diferite, asigurând identificarea unică a alegătorului pentru fiecare tur de scrutin.**
(4) Confecţionarea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi transmiterea tuturor documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă către alegători sunt asigurate de către Compania Naţională	(4) Confecţionarea documentelor prevăzute la **alin. (1) - (2),** precum şi transmiterea tuturor documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă către alegători sunt asigurate de către Compania Naţională

"Poşta Română" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă sunt introduse într-un alt plic şi transmise la adresa de domiciliu sau reşedinţă a alegătorului indicată în lista electorală pentru votul prin corespondenţă, pusă la dispoziţie de către Autoritatea Electorală Permanentă. (6) Transmiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă către alegători se poate realiza în sistem de viteză prioritar sau expres, pentru care se va solicita dovada primirii. (7) Confecţionarea tuturor documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi transmiterea acestora se desfăşoară sub supravegherea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.	"Poşta Română" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă **prevăzute la alin. (1) sau plicurile prevăzute la alin. (1^1), după caz,** sunt introduse într-un alt plic şi transmise la **adresa de corespondenţă**, indicată în lista electorală pentru votul prin corespondenţă, pusă la dispoziţie de către Autoritatea Electorală Permanentă. (6) Transmiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă către alegători se poate realiza în sistem de viteză prioritar sau expres, pentru care se va solicita dovada primirii. (7) Confecţionarea tuturor documentelor prevăzute la alin. **(1) şi (1^1)**, precum şi transmiterea acestora se desfăşoară sub supravegherea **Biroului Electoral General pentru votul prin corespondenţă.**
Articolul 11 (1) Certificatul de alegător este un document prevăzut cu elemente de siguranţă, care atestă faptul că persoana care îl deţine este cea care şi-a exercitat dreptul de vot prin corespondenţă. (2) Certificatul de alegător cuprinde numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa din străinătate, după caz, seria şi numărul actului de identitate, precum şi declaraţia pe propria răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct şi secret a dreptului de vot, datată şi semnată olograf. În conţinutul declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului.	**Articolul 11** (1) Certificatul de alegător este un document prevăzut cu elemente de siguranţă, care atestă faptul că persoana care îl deţine este cea care şi-a exercitat dreptul de vot prin corespondenţă. (2) Certificatul de alegător cuprinde numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa **din ţară ori din străinătate cu care alegătorul a fost înscris în Registrul electoral pentru scrutinul respectiv**, după caz, seria şi numărul actului de identitate, precum şi declaraţia pe propria răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct şi secret a dreptului de vot, datată şi semnată olograf. În conţinutul declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului. **În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (6^1), certificatul de alegător cuprinde şi numele şi prenumele persoanei desemnate pentru a îl asista pe alegător pe parcursul exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, codul numeric personal şi semnătura acesteia.**

(3) Certificatul de alegător se semnează ograf de către alegător şi poate fi utilizat o singură dată, la scrutinul pentru care a fost emis.	(3) Certificatul de alegător se semnează ograf de către alegător şi poate fi utilizat o singură dată, la scrutinul **sau turul de scrutin** pentru care a fost emis.
(4) Alegătorul este obligat să comunice de îndată Autorităţii Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-c) şi e), din motive neimputabile acestuia, precum şi situaţiile în care aceste documente nu i-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării.	(4) Alegătorul este obligat să comunice de îndată Autorităţii Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-c) şi e), din motive neimputabile acestuia, precum şi situaţiile în care aceste documente **sunt incomplete** sau nu i-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării, **dacă adresa de corespondenţă indicată de alegător este din străinătate, respectiv până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, dacă adresa de corespondenţă indicată de alegător este din România.** **(4^1) Misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate sunt obligate să comunice de îndată Autorităţii Electorale Permanente nepreluarea de către alegător a documentaţiei necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (3^3) şi (3^4).** **(4^2) În cazul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, alegătorul este obligat să comunice de îndată Autorităţii Electorale Permanente primirea altor buletine de vot decât cele corespunzătoare circumscripţiei electorale înscrise în lista electorală pentru votul prin corespondenţă.**
(5) Alegătorul aflat în situaţia de la alin. (4) îşi va putea exercita dreptul de vot la secţia de votare, conform legii.	(5) Alegătorul aflat în **una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4)-(4^2)** îşi va putea exercita dreptul de vot la secţia de votare, conform legii. **(6) În cazul alegerilor pentru Preşedintele României, dacă corespondenţa prevăzută la art. 10 alin. (1^1) este incompletă, în sensul în care cuprinde doar documentele necesare votării într-un tur de scrutin, alegătorul va putea vota prin corespondenţă la acel tur de scrutin. La celălalt tur de scrutin, alegătorul îşi va putea exercita dreptul de vot la secţia de votare, conform legii.** **(7) Alegătorul este obligat să comunice de îndată Autorităţii Electorale Permanente primirea unui număr mai mare de exemplare decât cele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă pentru oricare dintre documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-c) şi e). În baza instrucţiunilor date de Autoritatea Electorală Permanentă, alegătorul**

	are obligația de a distruge documentele suplimentar primite.
Articolul 12 Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. asigură trimiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) către alegători până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor.	**Articolul 12** Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. asigură trimiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) **şi (1^1)** până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor către **alegătorii care au indicat o adresă de corespondență din străinătate, respectiv până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor către alegătorii care au indicat o adresă de corespondență din România.**
Articolul 13 Buletinele de vot prin corespondenţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea **acelaşi format cu buletinele de vot utilizate în cadrul secţiilor de votare organizate în străinătate** şi vor avea imprimat pe prima pagină menţiunea "Buletin de vot prin corespondenţă". Imprimarea buletinelor de vot prin corespondenţă este asigurată prin grija prefectului municipiului Bucureşti, de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în termen de 3 zile de data stabilirii machetelor buletinelor de vot.	**Articolul 13** Buletinele de vot prin corespondenţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea imprimat pe prima pagină menţiunea "Buletin de vot prin corespondenţă". Imprimarea buletinelor de vot prin corespondenţă este asigurată prin grija prefectului municipiului Bucureşti, de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în termen de 3 zile de data stabilirii machetelor buletinelor de vot.
Articolul 14 (1) Alegătorul introduce buletinul de vot ce conţine opţiunea sa de vot în plicul interior, pe care îl sigilează. (2) Alegătorul completează, datează şi semnează ograf certificatul de alegător. (3) Alegătorul introduce plicul interior sigilat conform alin. (1) şi certificatul de alegător completat conform alin. (2) în plicul exterior, pe care îl sigilează. (4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu poştal sau în orice cutie poştală. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat pe cheltuiala sa. (5) Plicurile exterioare sigilate conform alin. (3) trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.	**Articolul 14** (1) Alegătorul introduce buletinul de vot ce conţine opţiunea sa de vot în plicul interior, pe care îl sigilează. (2) Alegătorul completează, datează şi semnează ograf certificatul de alegător. (3) Alegătorul introduce plicul interior sigilat conform alin. (1) şi certificatul de alegător completat conform alin. (2) în plicul exterior, pe care îl sigilează. (4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu poştal sau în orice cutie poştală, **fără ca alegătorul să suporte vreun cost.** Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat pe cheltuiala sa. (5) Plicurile exterioare sigilate conform alin. (3) trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.

	(5[1]) Prin excepție de la dispozițiile alin. (5), în cazul în care se organizează al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României, plicurile exterioare sigilate conform alin. (3) trebuie să ajungă la biroul electoral pentru votul prin corespondență până cu 2 zile înaintea datei votării, inclusiv.
(6) Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. asigură predarea plicurilor exterioare sigilate conform alin. (3), pe bază de borderou de predare-primire, biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.	(6) Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. asigură predarea plicurilor exterioare sigilate conform alin. (3), **precum şi a plicurilor exterioare desigilate sau deteriorate, indiferent de gradul de desigilare sau deteriorare,** pe bază de borderou de predare-primire, biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.
(7) Plicurile exterioare sigilate livrate după expirarea termenului prevăzut la alin.(5) sunt anulate fără a mai fi desigilate.	(7) Plicurile exterioare livrate după expirarea **termenelor prevăzute la alin.(5) şi (5[1]), dar mai înainte de încheierea operaţiunilor prevăzute la art. 16** sunt anulate fără a mai fi desigilate. **(8) Plicurile exterioare livrate după încheierea operaţiunilor prevăzute la art. 16 sunt predate de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. către Autoritatea Electorală Permanentă.** **(9) Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziția alegătorului o platformă web unde acesta poate verifica traseul votului său prin corespondență.**
Articolul 15 (1) Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă asigură verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare şi înregistrarea primirii acestora. (2) După înregistrarea plicurilor exterioare, preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, locţiitorul sau membrul desemnat de către preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă verifică starea sigiliului plicului exterior. (3) În cazul în care plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondenţă, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă anulează prin decizie plicul exterior, acesta nemaifăcând obiectul procedurii de desigilare, verificare a certificatului de alegător şi extragere a plicului interior şi introducerea acestuia în urna de vot.	**Articolul 15** (1) Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă asigură verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare şi înregistrarea primirii acestora. (2) După înregistrarea plicurilor exterioare, preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, locţiitorul sau membrul desemnat de către preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă verifică starea sigiliului plicului exterior. (3) În cazul în care plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondenţă, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă anulează prin decizie plicul exterior, acesta nemaifăcând obiectul procedurii de desigilare, verificare a certificatului de alegător şi extragere a plicului interior şi introducerea acestuia în urna de vot.

	(3[1]) În cazul prevăzut la alin. (3), alegătorul își va putea exercita dreptul de vot la secția de votare, conform legii. Informarea alegătorului se va face prin intermediul platformei puse la dispoziție conform art. 14 alin. (9), precum și prin adresa de e-mail a alegătorului, dacă aceasta a fost furnizată conform art. 4 alin. (3) lit. e).
(4) Plicurile exterioare sigilate, înregistrate conform alin. (1), sunt desigilate de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă, care va proceda la verificarea certificatelor de alegător şi la verificarea integrităţii plicurilor interioare şi a sigiliilor acestora.	(4) Plicurile exterioare sigilate, înregistrate conform alin. (1), sunt desigilate de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă, care va proceda la verificarea certificatelor de alegător şi la verificarea integrităţii plicurilor interioare şi a sigiliilor acestora.
(5) Plicurile exterioare care nu conţin certificatul de alegător sunt anulate prin decizie a biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.	(5) Plicurile exterioare care nu conţin certificatul de alegător sunt anulate prin decizie a biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.
(6) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care plicul interior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondenţă.	(6) **În cazul în care** plicul interior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondenţă, **biroul electoral pentru votul prin corespondenţă anulează prin decizie plicul interior, acesta nemaifăcând obiectul procedurii de introducere în urna de vot.**
(7) Certificatele de alegător se grupează pe pachete, separat de celelalte materiale.	(7) Certificatele de alegător se grupează pe pachete, separat de celelalte materiale.
(8) Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt sigilate la sfârşitul fiecărei zile de activitate şi desigilate, dacă este cazul, la începutul fiecărei zile de activitate.	(8) Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt sigilate la sfârşitul fiecărei zile de activitate şi desigilate, dacă este cazul, la începutul fiecărei zile de activitate.
	(8[1]) Introducerea în urnele de vot a plicurilor interioare sigilate se realizează până cel mai târziu la sfârşitul zilei anterioare alegerilor.
	(8[2]) Prin excepție de la dispozițiile alin. (8[1]), în cazul în care se organizează al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României, înregistrarea plicurilor exterioare livrate cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (5[1]) și introducerea plicurilor interioare sigilate în urnele de vot să pot realiza inclusiv în ziua alegerilor, dacă este cazul, sub condiția sigilării urnelor de vot înainte de ora 21.00.
	(8[3]) Plicurile exterioare nule se grupează separat de plicurile exterioare valabile. Plicurile exterioare nule conform alin. (3) se grupează pe pachete, separat de plicurile exterioare nule conform alin. (5) și art. 14

(9) Urnele de vot sunt păstrate de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă în condiţii de siguranţă şi sub pază asigurată de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.	**alin. (7).** **(8^4) Plicurile interioare nule conform alin. (6) se grupează pe pachete, separat de celelalte materiale.** (9) **Plicurile exterioare valabile şi cele nule, certificatele de alegător, plicurile interioare nule şi** urnele de vot sunt păstrate de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă în condiţii de siguranţă şi sub pază asigurată de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
Articolul 16 (1) În ziua votării după ora 21,00, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă desigilează urnele de vot una câte una şi desigilează plicurile interioare. (2) Situaţiile în care în plicul interior nu se găseşte niciun buletin de vot sunt consemnate în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votării. (3) Opţiunile de vot sunt grupate pe tipuri de buletine de vot, pe candidaţi şi liste de candidaţi, după caz. (4) În cazul în care în acelaşi plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de vot, acestea sunt declarate nule de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă.	**Articolul 16** (1) În ziua votării după ora 21,00, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă desigilează urnele de vot una câte una şi desigilează plicurile interioare. (2) Situaţiile în care în plicul interior nu se găseşte niciun buletin de vot sunt consemnate în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votării. (3) Opţiunile de vot sunt grupate pe **circumscripţii electorale, dacă este cazul,** pe tipuri de buletine de vot, pe candidaţi şi liste de candidaţi, după caz. (4) În cazul în care în acelaşi plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de vot **sau un buletin de vot corespunzând celuilalt tur de scrutin din cadrul alegerilor pentru Preşedintele României,** acestea sunt declarate nule de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă. **(5) Sunt nule buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat, cele pe care autocolantul cu menţiunea "VOTAT" este aplicat în afara spaţiului destinat opţiunii de vot, precum şi buletinele de vot al căror autocolant cu menţiunea "VOTAT" prezintă urme de deterioare.**
Articolul 17 (1) La încheierea operaţiunilor prevăzute la art. 16, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă consemnează rezultatul votului prin corespondenţă într-un proces-verbal, pentru fiecare tip de scrutin, încheiat în două exemplare originale, care va cuprinde: a) numărul total al alegătorilor arondaţi; b) numărul total al plicurilor exterioare primite de la alegători, din care:	**Articolul 17** (1) La încheierea operaţiunilor prevăzute la art. 16, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă consemnează rezultatul votului prin corespondenţă într-un proces-verbal, pentru fiecare tip de scrutin, încheiat în două exemplare originale, care va cuprinde: a) numărul total al alegătorilor arondaţi; b) numărul total al plicurilor exterioare primite de la alegători, din care:

b1) numărul total al plicurilor exterioare valabile; b2) numărul total al plicurilor exterioare nule; c) numărul total al plicurilor interioare, din care: c1) numărul plicurilor interioare valabile; c2) numărul plicurilor interioare nule; d) numărul total al voturilor, din care: d1) numărul voturilor valabil exprimate; d2) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat sau listă de candidaţi; f) numărul voturilor contestate; g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral ierarhic superior. (2) Procesul-verbal semnat de preşedinte, de locţiitorul acestuia, precum şi de membrii biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, purtând ştampila de control a acestuia, se va înainta biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în cel mult 24 de ore de la data votării. (3) Biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării asigură centralizarea datelor prevăzute la alin. (1) şi includerea acestora în procesele-verbale privind consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării, pe care le întocmesc conform prevederilor legale aplicabile.	b1) numărul total al plicurilor exterioare valabile; b2) numărul total al plicurilor exterioare nule, **din care:** **- numărul total al plicurilor exterioare nule conform art. 14 alin. (7);** **- numărul total al plicurilor exterioare nule conform art. 15 alin. (3);** **- numărul total al plicurilor exterioare nule conform art. 15 alin. (5);** c) numărul total al plicurilor interioare, din care: c1) numărul plicurilor interioare valabile; c2) numărul plicurilor interioare nule; d) numărul total al voturilor, din care: d1) numărul voturilor valabil exprimate; d2) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat sau listă de candidaţi; f) numărul voturilor contestate; g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral ierarhic superior. (2) Procesul-verbal semnat de preşedinte, de locţiitorul acestuia, precum şi de membrii biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, purtând ştampila de control a acestuia, se va înainta **Biroului Electoral General pentru votul prin corespondenţă**, în cel mult 24 de ore de la data votării. (3) **Biroul Electoral General pentru votul prin corespondenţă** asigură centralizarea datelor prevăzute la alin. (1) şi **întocmeşte un proces-verbal, încheiat în două exemplare originale, care va cuprinde:** **a) numărul total al alegătorilor, potrivit listelor electorale pentru votul prin corespondenţă;** **b) numărul total al plicurilor exterioare expediate către alegători;** **c) numărul total al plicurilor exterioare primite de la alegători, din care:** **c1) numărul total al plicurilor exterioare valabile;** **c2) numărul total al plicurilor exterioare nule, din care:** **- numărul total al plicurilor exterioare nule conform art. 14 alin. (7);** **- numărul total al plicurilor exterioare nule conform art. 15 alin. (3);**

	- numărul total al plicurilor exterioare nule conform art. 15 alin. (5); **d) numărul total al plicurilor interioare, din care:** **d1) numărul plicurilor interioare valabile;** **d2) numărul plicurilor interioare nule;** **e) numărul total al voturilor, din care:** **e1) numărul voturilor valabil exprimate;** **e2) numărul voturilor nule;** **f) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat sau listă de candidaţi;** **g) numărul voturilor contestate;** **h) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, contestaţiilor şi deciziilor luate de Biroul Electoral General pentru votul prin corespondenţă.**
(4) Biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării predă Biroului Electoral Central un exemplar original al proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) în cel mult 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2). (5) Procesele-verbale prevăzute la alin. (1) sunt publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, în cel mult 24 de ore de la data primirii acestora conform alin. (4).	(4) **Biroul Electoral General pentru votul prin corespondenţă** predă Biroului Electoral Central un exemplar original al proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) în cel mult 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2). (5) Procesele-verbale prevăzute la alin. (1) sunt publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, în cel mult 24 de ore de la data primirii acestora conform alin. (4).
Articolul 18 (1) În timpul operaţiunilor de deschidere a plicurilor exterioare şi a plicurilor interioare, precum şi în ceea ce priveşte numărarea voturilor se pot face întâmpinări de către persoanele care asistă la aceste operaţiuni, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, precum şi de către candidaţii independenţi. (2) Întâmpinările se soluţionează pe loc, prin decizie, de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă. (3) Întâmpinările se depun la preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă. Acestea se formulează în scris în două exemplare, din care unul, semnat şi ştampilat de preşedinte, rămâne la contestator. (4) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, precum şi candidaţii	**Articolul 18** (1) În timpul operaţiunilor de deschidere a plicurilor exterioare şi a plicurilor interioare, precum şi în ceea ce priveşte numărarea voturilor se pot face întâmpinări de către persoanele care asistă la aceste operaţiuni, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, precum şi de către candidaţii independenţi. (2) Întâmpinările se soluţionează pe loc, prin decizie, de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă. (3) Întâmpinările se depun la preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă. Acestea se formulează în scris în două exemplare, din care unul, semnat şi ştampilat de preşedinte, rămâne la contestator. (4) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, precum şi candidaţii

independenți pot formula contestații privind deciziile prevăzute la alin. (2), precum şi alte operațiuni efectuate de biroul electoral pentru votul prin corespondență. (5) Contestațiile prevăzute la alin. (4) se depun la biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reşedința în afara țării şi se soluționează de acesta, prin decizie definitivă, în termen de cel mult două zile de la data înregistrării.	independenți pot formula contestații privind deciziile prevăzute la alin. (2), precum şi alte operațiuni efectuate de biroul electoral pentru votul prin corespondență. (5) Contestațiile prevăzute la alin. (4) se depun la **Biroul Electoral General pentru votul prin corespondență** şi se soluționează de acesta, prin decizie definitivă, în termen de cel mult două zile de la data înregistrării.
Articolul 19 La toate operațiunile efectuate de către biroul pentru votul prin corespondență pot asista, în afara personalului tehnic auxiliar al acestora, şi persoanele acreditate conform legii.	**Articolul 19** La toate operațiunile efectuate de către biroul pentru votul prin corespondență pot asista, în afara personalului tehnic auxiliar al acestora, şi persoanele acreditate conform legii.
Articolul 20 (1) Plicurile exterioare, certificatele de alegător, plicurile interioare şi buletinele de vot valabile, nule şi contestate sunt predate, pe bază de proces-verbal, preşedintelui biroului ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondență, urmând a fi arhivate conform prevederilor legale. (2) Cererile de înregistrare a alegătorilor în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență sunt păstrate conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.	**Articolul 20** (1) Plicurile exterioare, certificatele de alegător, plicurile interioare şi buletinele de vot valabile, nule şi contestate sunt predate, pe bază de proces-verbal, preşedintelui biroului ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondență, urmând a fi arhivate conform prevederilor legale. (2) Cererile de înregistrare a alegătorilor în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență sunt păstrate conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.
Articolul 21 (1) Cheltuielile privind votul prin corespondență se suportă de la bugetul de stat, conform legii. (2) Guvernul asigură sediile şi dotarea birourilor electorale pentru votul prin corespondență. (3) Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Externe organizează şi derulează campanii de informare a cetățenilor români cu drept de vot **cu domiciliul sau reşedința în străinătate** privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot prin corespondență. (4) Pe perioada cât funcționează birourile electorale pentru votul prin corespondență, membrii acestora şi personalul tehnic auxiliar se consideră	**Articolul 21** (1) Cheltuielile privind votul prin corespondență se suportă de la bugetul de stat, conform legii. (2) Guvernul asigură sediile şi dotarea birourilor electorale pentru votul prin corespondență **şi a Biroului Electoral General pentru votul prin corespondență.** (3) Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe, **Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Ministerul Afacerilor Interne** organizează şi derulează campanii de informare a cetățenilor români cu drept de vot privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot prin corespondență. (4) Pe perioada cât funcționează birourile electorale pentru votul prin corespondență, membrii acestora şi personalul tehnic auxiliar se consideră

detaşaţi şi primesc o indemnizaţie pentru activitatea efectuată, stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. (5) Pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (4) se reţine, se datorează şi se virează numai impozitul pe venit, potrivit legii.	detaşaţi şi primesc o indemnizaţie pentru activitatea efectuată, stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. (5) Pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (4) se reţine, se datorează şi se virează numai impozitul pe venit, potrivit legii.
Articolul 22 (1) Modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare a documentelor prevăzute la art. 10 sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili, prin hotărâre, următoarele: a) ordonatorul de credite cu care Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. va încheia contractul privind confecţionarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă şi a serviciilor poştale aferente procesului electoral; b) tipurile de servicii şi produse poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă; c) tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondenţă; d) modalitatea de plată a serviciilor ce vor face obiectul contractului prevăzut la lit. a), conform tarifelor poştale în vigoare aferente fiecărui tip de serviciu şi produs. (3) Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. va proceda la achiziţionarea serviciilor şi produselor necesare îndeplinirii obligaţiilor care îi revin potrivit prezentei legi, prin derogare de la prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice. (4) Termenul de elaborare şi adoptare a actelor normative prevăzute la art. 4 alin. (2) şi art. 21 alin. (4) este de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.	**Articolul 22**
Articolul 23 Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 208/2015.	**Articolul 23** Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 208/2015, **cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.**

Text în vigoare: LEGEA nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente	**Modificări și completări propuse:**
Articolul 7 (1) Pentru organizarea procesului electoral funcționează în mod permanent Autoritatea Electorală Permanentă, care emite hotărâri, decizii și instrucțiuni. În perioada organizării alegerilor se formează Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripție la nivel județean, al municipiului București, oficii electorale de sector, în cazul municipiului București, și un birou electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, precum și birouri electorale ale secțiilor de votare.	**Articolul 7** (1) Pentru organizarea procesului electoral funcționează în mod permanent Autoritatea Electorală Permanentă, care emite hotărâri, decizii și instrucțiuni. În perioada organizării alegerilor se formează Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripție la nivel județean, al municipiului București, oficii electorale de sector, în cazul municipiului București, și un birou electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, precum și birouri electorale ale secțiilor de votare. **Dispozițiile art. 7^1-9 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.**
Articolul 33 (4) În plus față de datele menționate la alin. (1), pentru fiecare alegător cu domiciliul în România care și-a stabilit reședința în străinătate se pot înscrie adresa de reședință din străinătate, **opțiunea pentru votul prin corespondență și codul poștal al adresei de reședință din străinătate.** (5) În plus față de datele menționate la alin. (1), pentru fiecare alegător cu domiciliul în străinătate care și-a stabilit reședința în altă țară se pot înscrie adresa de reședință din străinătate, **opțiunea pentru votul prin corespondență și codul poștal al adresei de domiciliu sau al adresei de reședință din străinătate.**	**Articolul 33** (4) În plus față de datele menționate la alin. (1), pentru fiecare alegător cu domiciliul în România care și-a stabilit reședința în străinătate se poate înscrie adresa de reședință din străinătate. (5) În plus față de datele menționate la alin. (1), pentru fiecare alegător cu domiciliul în străinătate care și-a stabilit reședința în altă țară se poate înscrie adresa de reședință din străinătate. **(6) În plus față de datele menționate la alin. (1) – (5), pentru fiecare alegător care are cunoștință de faptul că nu se va putea prezenta la secția de votare în ziua alegerilor pentru a-și exercita dreptul de vot se pot înscrie opțiunea pentru votul prin corespondență, adresa de corespondență, definită conform art. 2 lit. c) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și codul poștal al adresei de corespondență.**

Articolul 48 Listele electorale cuprind cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Acestea sunt permanente și suplimentare.	**Articolul 48** Listele electorale cuprind cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Acestea sunt permanente, suplimentare **și pentru votul prin corespondență**.
Articolul 51 (2) În listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din țară vor fi trecute, de către președintele biroului electoral al secției de votare, următoarele persoane: a) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza secției de votare respective, însă au fost omise din lista electorală permanentă; b) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au reședința pe raza secției de votare respective, însă nu au făcut cereri de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință; c) persoanele care în ziua votării se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își au domiciliul sau reședința și care fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă;	**Articolul 51** (2) În listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din țară vor fi trecute, de către președintele biroului electoral al secției de votare, următoarele persoane: a) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza secției de votare respective, însă au fost omise din lista electorală permanentă; b) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au reședința pe raza secției de votare respective, însă nu au făcut cereri de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință; c) persoanele care în ziua votării se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își au domiciliul sau reședința și care fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă; **c^1) persoanele care se prezintă la vot, fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza secției de votare respective ori pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă și au dreptul de a vota, deși figurează pe listele electorale pentru votul prin corespondență, conform art. 11 alin. (5) și (6) și art. 15 alin. (3^1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare**;
d) membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator, dacă au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă; e) persoanele însărcinate cu menținerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului de menținere a ordinii, dacă au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă; f) candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală respectivă.	d) membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator, dacă au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă; e) persoanele însărcinate cu menținerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului de menținere a ordinii, dacă au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă; f) candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală respectivă.
(3) În listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din străinătate vor fi trecute, de către președintele biroului electoral al secției de votare, următoarele persoane: a) persoanele care se prezintă la vot la secțiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate ale României și fac dovada că au domiciliul sau	(3) În listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din străinătate vor fi trecute, de către președintele biroului electoral al secției de votare, următoarele persoane: a) persoanele care se prezintă la vot la secțiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate ale României și fac dovada că au domiciliul sau

reşedinţa în străinătate şi care nu figurează în listele electorale permanente ale secţiilor de votare din străinătate; b) personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate; c) membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator din străinătate, dacă au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; d) candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală externă.	reşedinţa în străinătate şi care nu figurează în listele electorale permanente ale secţiilor de votare din străinătate; **a[1]) persoanele care se prezintă la vot la secţiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate ale României, fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi care au dreptul de a vota, deşi figurează pe listele electorale pentru votul prin corespondenţă, conform art. 11 alin. (5) şi (6) şi art. 15 alin. (3[1]) din Legea nr. 288/2015, cu modificările şi completările ulterioare;** b) personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate; c) membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator din străinătate, dacă au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; d) candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală externă.
Articolul 52 (1) Listele de candidaţi şi candidaturile independente pentru Senat şi Camera Deputaţilor se depun la birourile electorale de circumscripţie, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor.	**Articolul 52** (1) Listele de candidaţi şi candidaturile independente pentru Senat şi Camera Deputaţilor **în circumscripţiile electorale din ţară** se depun la birourile electorale de circumscripţie, până cel mai târziu cu **60 de zile** înaintea datei alegerilor.
Articolul 62 (1) Semnele electorale se stabilesc şi se depun la Biroul Electoral Central de către fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în condiţiile prezentei legi, cu cel puţin 40 de zile înainte de ziua alegerilor.	**Articolul 62** (1) Semnele electorale se stabilesc şi se depun la Biroul Electoral Central de către fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în condiţiile prezentei legi, cu cel puţin **55 de zile** înainte de ziua alegerilor.
După alineatul 3 al articolului 63 se introduce un nou alineat, alin. (3[1]).	**Articolul 63** **(3[1]) Imprimarea buletinelor de vot necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă se realizează în condiţiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 288/2015, cu modificările şi completările ulterioare.**
Articolul 84 (3) În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă existentă în secţia de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează dacă: a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv; b) persoana care s-a prezentat la vot şi-a pierdut drepturile electorale; c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare; d) persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală permanentă,	**Articolul 84** (3) În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă existentă în secţia de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează dacă: a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv; b) persoana care s-a prezentat la vot şi-a pierdut drepturile electorale; c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare; d) persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală permanentă,

are domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective și dacă a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reședință; e) persoana care s-a prezentat la vot și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin. (4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare: a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana care și-a pierdut drepturile electorale și persoana care a optat să voteze prin corespondență	are domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective și dacă a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reședință; e) persoana care s-a prezentat la vot și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin; **f) persoana care s-a prezentat la vot are dreptul să voteze, deși figurează pe listele electorale pentru votul prin corespondență, conform art. 11 alin. (5) și (6) și art. 15 alin. (3^1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare;** (4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare: a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana care și-a pierdut drepturile electorale și persoana care a optat să voteze prin corespondență, **cu excepția celei care are dreptul de a vota la secția de votare, conform art. 11 alin. (5) și (6) și art. 15 alin. (3^1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare;**
Articolul 95 **(2^1)** Procesele-verbale întocmite de biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării cuprind, pe lângă elementele prevăzute la alin. (2), următoarele date: **a)** numărul total al alegătorilor, potrivit listelor electorale pentru votul prin corespondență; **b)** numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondență, înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență; **c)** numărul plicurilor exterioare expediate; **d)** numărul plicurilor exterioare sau interioare anulate.	**Articolul 95** **(2^1) se abrogă.**

Text în vigoare: LEGEA nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României	Modificări şi completări propuse:
Articolul 1 (3) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente.	**Articolul 1** (3) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în **listele electorale**
Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: b) majoritatea de voturi ale alegătorilor - se determină ca parte întreagă, nerotunjită, a raportului dintre numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi cifra 2, la care se adaugă o unitate, şi reprezintă numărul minim de voturi valabil exprimate pe care trebuie să le obţină un candidat, în primul tur, pentru a fi ales Preşedinte al României; c) liste electorale permanente - listele cuprinzând cetăţenii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv;	**Articolul 2** (1) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: b) majoritatea de voturi ale alegătorilor - se determină ca parte întreagă, nerotunjită, a raportului dintre numărul alegătorilor înscrişi în **listele electorale** şi cifra 2, la care se adaugă o unitate, şi reprezintă numărul minim de voturi valabil exprimate pe care trebuie să le obţină un candidat, în primul tur, pentru a fi ales Preşedinte al României; **b[1]) liste electorale – listele electorale permanente şi listele electorale pentru votul prin corespondenţă;** c) liste electorale permanente - listele cuprinzând cetăţenii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, **cu excepţia celor care figurează în listele electorale pentru votul prin corespondenţă**; **c[1]) liste electorale pentru votul prin corespondenţă – listele cuprinzând cetăţenii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv şi care au optat pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă, în condiţiile Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.**
Articolul 5 (1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de preşedinte. Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabileşte data alegerilor prin hotărâre. (2) În situaţiile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Constituţia României, republicată, data alegerilor va fi stabilită prin hotărâre şi adusă la cunoştinţa publică de Guvern în cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei.	**Articolul 5** (1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de preşedinte. Cu cel puţin **75 de zile** înaintea zilei votării, Guvernul stabileşte data alegerilor prin hotărâre. (2) În situaţiile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Constituţia României, republicată, data alegerilor va fi stabilită prin hotărâre şi adusă la cunoştinţa publică de Guvern în cel mult **15 zile** de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei.

Articolul 9 După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).	**Articolul 9** **(3) Alegătorii care figurează în listele electorale pentru votul prin corespondență, dar care au dreptul să voteze la secțiile de votare, conform dispozițiilor art. 11 alin. (5) și (6) și art. 15 alin. (3^1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt înscrişi într-un alt tabel.**
Articolul 13 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor specifice perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare.	**Articolul 13** (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor specifice perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare. **Dispozițiile art. 7^1 - 9 din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.**
Articolul 27 (1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor.	**Articolul 27** (1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu **55 de zile** înainte de data alegerilor.
Articolul 32 (2) Buletinele de vot se imprimă de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral, iar Ministerul Afacerilor Externe comunică Biroului Electoral Central numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate. (3) Cu cel puţin 15 zile înaintea datei alegerilor, macheta buletinului de vot se prezintă de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" membrilor Biroului Electoral Central. Operaţiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecţii se formulează pe loc, obiecţiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie să solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" modificarea machetei şi tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele şi prenumele candidaţilor, ordinea de înscriere	**Articolul 32** (2) Buletinele de vot se imprimă de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în **Registrul electoral**, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral, iar Ministerul Afacerilor Externe comunică Biroului Electoral Central numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate. (3) **În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c),** macheta buletinului de vot se prezintă de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" membrilor Biroului Electoral Central. Operaţiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecţii se formulează pe loc, obiecţiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie să solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" modificarea machetei şi tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele şi

a acestora, precum şi semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.	prenumele candidaţilor, ordinea de înscriere a acestora, precum şi semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.
Articolul 49 (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare întocmeşte un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde: a) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă existentă în secţia de votare [pct. a) >/= pct. b1]; b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care: b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă; b2 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne şi nu sunt cuprinşi în copia de pe lista electorală permanentă, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1); b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2); c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numărul voturilor nule; e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)]; f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; g) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat; h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz; i) numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" la începerea votării; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării; j) alte situaţii; se menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente şi tabelele prevăzute la art. 9; se menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi cele anulate diferă de numărul total de	**Articolul 49** (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare întocmeşte un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde: a) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă existentă în secţia de votare [pct. a) >/= pct. b1]; b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3+**pct.b4**], din care: b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă; b2 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne şi nu sunt cuprinşi în copia de pe lista electorală permanentă, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1); b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2); **b4 - numărul total al alegătorilor care au votat la urne, deşi figurau în listele electorale pentru votul prin corespondenţă, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (3);** c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numărul voturilor nule; e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)]; f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; g) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat; h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz; i) numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" la începerea votării; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării; j) alte situaţii; se menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente şi tabelele prevăzute la art. 9; se menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi cele anulate diferă de numărul total de

buletine de vot primite, precum şi orice alte incidente.	buletine de vot primite, precum şi orice alte incidente.
Articolul 50 (1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate încheie un proces-verbal care cuprinde: a) numărul total al alegătorilor prevăzuţi în copiile de pe listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1]; b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care: b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente; b2 - numărul total al alegătorilor care au votat în altă secţie de votare decât cea în care au fost arondaţi conform domiciliului, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1); b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2); c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numărul total al voturilor nule; e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)]; f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat; h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a deciziilor pronunţate.	**Articolul 50** (1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate încheie un proces-verbal care cuprinde: a) numărul total al alegătorilor prevăzuţi în copiile de pe listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1]; b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + **pct. b4**], din care: b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente; b2 - numărul total al alegătorilor care au votat în altă secţie de votare decât cea în care au fost arondaţi conform domiciliului, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1); b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2); **b4 - numărul total al alegătorilor care au votat la urne, deşi figurau în listele electorale pentru votul prin corespondenţă, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (3);** c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numărul total al voturilor nule; e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)]; f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat; h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a deciziilor pronunţate.
Articolul 51 (1) Biroul Electoral Central rezolvă contestaţiile primite de la birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după care încheie un proces-verbal care cuprinde: a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];	**Articolul 51** (1) Biroul Electoral Central rezolvă contestaţiile primite de la birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, **Biroul Electoral General pentru votul prin corespondenţă**, după care încheie un proces-verbal care cuprinde: a) numărul total al alegătorilor înscrişi în **listele electorale** [pct. a) = pct. a1 + pct. a2;] , **din care:**

	a1 - numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente [pct. a1 >/= pct. b1]; **a2 - numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale pentru votul prin corespondenţă;**
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care: b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente; b2 - numărul total al alegătorilor care au votat în altă secţie de votare decât cea în care au fost arondaţi conform domiciliului, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1); b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2);	b) numărul total al alegătorilor care **au votat** [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + **pct. b4 + pct. b5**], din care: b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente; b2 - numărul total al alegătorilor care au votat în altă secţie de votare decât cea în care au fost arondaţi conform domiciliului, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1); b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2); **b4 - numărul total al alegătorilor care au votat la secţiile de votare, deşi figurau în listele electorale pentru votul prin corespondenţă, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (3);** **b5 - numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondenţă;**
c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numărul total al voturilor nule; e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e)	c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numărul total al voturilor nule; e) numărul buletinelor de vot primite **de secţiile de votare şi numărul plicurilor exterioare expediate către alegători** [pct. e)
f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;	f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate, **precum şi numărul plicurilor exterioare sau interioare anulate;**
g) numărul de voturi necesare pentru a fi ales Preşedinte al României, conform art. 2 alin. (1) lit. b) [pct. a)/2 + 1]; h) numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat; i) prenumele şi numele candidatului care a îndeplinit condiţiile art. 81 din Constituţia României, republicată; j) prenumele şi numele candidaţilor care vor participa la al doilea tur de scrutin, dacă este cazul.	g) numărul de voturi necesare pentru a fi ales Preşedinte al României, conform art. 2 alin. (1) lit. b) [pct. a)/2 + 1]; h) numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat; i) prenumele şi numele candidatului care a îndeplinit condiţiile art. 81 din Constituţia României, republicată; j) prenumele şi numele candidaţilor care vor participa la al doilea tur de scrutin, dacă este cazul.
Articolul 54 (1) Al doilea tur de scrutin are loc în condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constituţia României, republicată, la două săptămâni de la primul tur de scrutin, în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale şi **pe baza aceloraşi liste de alegători de la primul tur.**	**Articolul 54** (1) Al doilea tur de scrutin are loc în condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constituţia României, republicată, la două săptămâni de la primul tur de scrutin, în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale. **(1^1) În termen de 24 de ore de la validarea rezultatului primului tur de scrutin de către Curtea Constituţională, listele electorale permanente**

	utilizate la primul tur de scrutin se actualizează prin adăugarea pe acestea a alegătorilor care au optat să voteze prin corespondență doar pentru primul tur de scrutin, conform dispozițiilor art. 4 alin. (3^1) și (3^2) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare.
După alineatul (1) al articolului 71 se introduce un nou alineat, alin. (1^1).	**Articolul 71** **(1^1) Imprimarea buletinelor de vot necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență se realizează în condițiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare.**